YAYASAN TIFA

SINDIKASI PEMILU {DEMOKRASI}

PETA JALAN PENCEGAHAN POLITIK UANG DI PILKADA

Dian Permata - Daniel Zuchron

PETA JALAN PENCEGAHAN POLITIK UANG DI PILKADA

Dian Permata
Daniel Zuchron

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

2018

PETA JALAN PENCEGAHAN POLITIK UANG DI PILKADA

Dian Permata
Daniel Zuchron

Penerbit
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
Jl. Proklamasi No. 65, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat

Didukung oleh:
Yayasan Tifa
I8 Office Park, 15th FL Unit C-D
Jl. TB. Simatupang No. 18, Kebagusan
Jakarta Selatan

Penanggung Jawab Utama
August Mellaz

Penanggung Jawab Teknis
Erik Kurniawan

Tata Letak
Agus Sumberdana

Penata Sampul
Agus Sumberdana & Dinilaku Studio

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Permata, Dian dan Zuchron, Daniel
Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada, Dian Permata dan Daniel Zuchron, Jakarta: SIndikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018.

ISBN : .....

Daftar Isi

Daftar Isi i
Kata Pengantar iii
Pendahuluan 1
Latarbelakang 1
Rumusan Permasalahan 4
Tujuan Penelitian 4
Manfaat Penelitian 4
Tinjauan Kepustakaan 7
Kerangka Pikiran 7
Kajian Literatur 8
Pendekatan Penulisan 14
Metodologi 15
Pendekatan dan Perspektif Penelitian 15
Lokasi Penelitian 17
Metode Pengumpulan Data 17
Instrumen Pengumpulan Data 22
Populasi dan Sampling Responden 23
Penyajian Hasil Penelitian 25
Pengaturan Pemilu 25
Norma Politik Uang 26
Lingkup Politik Uang 28
Mandat Politik Uang 31
Di Antara Prosedural dan Substansial: Prilaku Toleran dan Permisf..... 34
Ragam Bentuk dan Besaran Politik Uang 39
Deklarasi Bawaslu Massif vs Politik Uang (Masih) Gentayangan..... 41
Perbedaan Pandangan Definisi Serta Kecakapan 44
Aktor Politik Uang; Dari Botoh hingga Korporasi 46
Modifikasi Waktu Sebar 51

Tangan-Tangan Korporasi 52
Dari PPATK hingga KPK 55
Strategi Pencegahan Politik Uang 60
Kesimpulan dan Saran 65
Lampiran Tabel dan Bagan 69
Daftar Pustaka 91
Tentang Penulis 95

KATA PENGANTAR

Peta Jalan Politik Uang dalam Politik Elektoral Indonesia

"Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Transisi Demokrasi"

Jamak ditemui pada negara-negara yang menghadapi transisi dari rejim otoritarian ke demokrasi, terdapat semacam 'kepelikan' bagi negara bersangkutan agar *comply* dengan persyaratan demokrasi. Kepelikan tersebut, biasanya berwujud pada penentuan sejumlah daftar agenda transisi demokrasi, dan bagaimana menentukan prioritas di antara sumber daya yang normalnya terbatas.

Pada situasi di atas, kerap terjadi bahwa demokrasi elektoral *(procedural democracy)* via pemilu -beserta sejumlah perangkat teknisnya- menjadi *cut off* agenda atau strategi konsolidasi yang diprioritaskan. Berbagai penguatan dan pembangunan instrumen kepemiluan - sistem, pranata aturan, dan kelembagaan - menyita segenap perhatian dan sumber daya.

Kekerapan pelaksanaan dan regularitas periode elektoral yang diiringi sejumlah perubahan desain dan format pemilihan tak jarang melenakan, seolah-olah yang namanya agenda ataupun prioritas adalah apa yang tampak di depan mata dan dihadapi saat ini. Situasi *nir* refleksi ini, pada akhirnya menjadikan satu agenda terkawal ketat dan melaju pada sekian tahap, sedang agenda lainnya jauh tertinggal.

Sebagai contoh, paska Reformasi 1998 yang diikuti dengan pelaksanaan pemilu demokratis pertama tahun 1999 hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, menghasilkan pelajaran penting maupun kisah sukses bagaimana Indonesia menyediakan perhatiannya pada upaya pembangunan dan pelembagaan demokrasi. Namun, khusus agenda politik uang, *vote buying*, beserta aspek lain yang berkelindan sedemikian erat dalam skema pemilihan, sama sekali lepas.[1]

---

1 Pengaturan tentang politik uang sendiri baru muncul secara kongkrit pada UU No. 10/2016 tentang Pilkada dan UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Satu hal yang ironis, setelah 4 (empat) kali pileg, sekian pilkada, dan 3 (tiga) kali pilpres, pengaturan tersebut mulai dijernihkan.

Sinyalemen di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Serra Gilles (2016) ketika memotret persoalan yang sama di Meksiko, memperlihatkan sejumlah bukti yang mendukung pernyataan bahwa, stagnasi kualitas demokrasi merupakan tanda lepas atau tak terkawalnya agenda penting transisi demokrasi dalam kerangka hukum pemilu, yaitu politik uang. Ia (politik uang) hendaknya secara paralel dikawal dan masuk sebagai agenda strategi konsolidasi, karena pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.[2]

Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang politik uang, korupsi politik beserta isu turunannya, bukan berarti tidak mendapatkan porsi tersendiri. Berbagai inisiatif berupa riset maupun advokasi kebijakan juga telah disumbangkan oleh para pegiat dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang mengikhtiarkan komitmennya dalam bidang ini. Kerap sejumlah inisiatif tersebut harus menghadapi halang-rintang maupun labirin gelap yang seolah tak berujung. Di sinilah, komitmen dan konsistensi tersebut mendapatkan pengujiannya.

Riset yang dilakukan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bekerjasama dengan Yayasan TIFA, merupakan salah satu bagian kecil saja kontribusi masyarakat sipil dalam isu politik uang. Riset Peta Jalan Politik Uang, menjadi lanjutan dari riset sebelumnya dengan tema yang sama hasil kerjasama SPD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2016.

Pada riset pertama, sejumlah hal utamanya pada sektor hulu menjadi temuan, meliputi; sisi *supply* atau besaran jumlah dana. Pada sisi tersebut, kebutuhan koordinasi dan kerjasama antar otoritas (Bawaslu, PPATK, BI, dan KPK) menjadi satu poin penting guna mendeteksi alur, pola sebaran, dan wilayah yang melaksanakan pilkada. Termasuk di dalamnya identifikasi peran penting yang melibatkan sektor perbankan dan non perbankan.

Pada riset kedua. Tekanan lebih diberikan pada sektor tengah dan hilir. Termasuk upaya untuk menengarai berbagai modus ataupun indikasi berdasarkan aspek

2 Serra Gilles, Vote Buying with Illegal Resources: *"Manifestation of a Weak Rule of Law in Mexico"*, Journal of Politics in Latin America, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Latin American Studies and Hamburg University Press, Hamburg, 2016.

demografi dan kewilayahan yang rentan politik uang. Pada sektor tengah, potret dan peran aktor dalam bentuk korporasi maupun 'botoh', juga menjadi salah satu temuan. Aspek penegakan hukum dan kelembagaan yang berwenang terhadap politik uang turut menjadi bagian yang disasar dalam riset. Satu hal menarik ditemukan, justru ketika dalam konteks kerangka hukum (definisi, kelembagaan, dan jangkauan) politik uang telah mengalami kejelasan, justru ditemukan munculnya sikap permisif masyarakat yang makin tinggi terhadap politik uang. Ironisnya, peningkatan sikap permisif tersebut, justru muncul, paska kampanye massif menolak politik uang di berbagai daerah dilakukan.

Sebagai sebuah hasil riset, karya ini meniscayakan adanya sejumlah keterbatasan. *Pertama*, terkait dengan *constraint* yang secara obyektif telah ditetapkan dalam metodologi dan pertanyaan riset. Oleh karenanya riset ini tentu tidak menjangkau atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar hal yang telah ditetapkan. *Kedua*, menyangkut kondisi yang sifatnya determinan, yaitu pertumbukan antara ahli *(expert)* dengan keahlian *(expertise)*. Keahlian tidak ada batasnya, ia akan senantiasa berkembang, terdiferensiasi, dan mengalami intensifikasi. Namun sebagai ahli, oleh sebab ia manusia, maka fitrahnya jika keterbatasan itu hadir. Oleh karenanya, segala kekurangan dari riset ini, bahkan pada sisi-sisi yang memiliki relevansi dengan tema, murni bagian dari batasannya sebagai ahli, sehingga masih terdapat sisi-sisi lain yang belum terjangkau ataupun tergali lebih lanjut.

Sebagai bagian akhir dari pengantar ini, secara pribadi maupun kelembagaan ijinkan saya menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi penting bagi terwujudnya riset ini. Penghormatan tersebut ditujukan untuk semua narasumber ataupun cerdik cendikia yang pemikirannya diserap guna memperkaya dan memberikan catatan kritis bagi riset ini. Penghormatan berikutnya kepada Yayasan TIFA yang bersedia memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi lembaga yang relatif baru seperti SPD untuk diberikan dukungan riset.

Berikutnya kepada dua periset itu sendiri, yaitu Mas Dian Permata dan Mas Daniel Zuchron. Karya Anda berdua ini, mungkin merupakan jejak kesekian kali dalam meneguhkan diri sebagai cerdik cendikia. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti, tinggalkan lebih banyak lagi jejak-jejak pemikiran Anda berdua. Percayalah, itu yang saat ini dibutuhkan Republik.

Perhormatan berikutnya layak ditujukan pada Mas Erik Kurniawan, yang telah memerankan dirinya untuk *'memandori'* tim peneliti. Tak henti-henti menjadi pengingat atas berbagai jadwal maupun tenggat waktu yang harus dipenuhi. Terakhir, hormat saya pada para kamerad Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD); Bernad D. Sutrisno, Didi Achdijat, Jemmy Chayadi, dan Pipit R. Kartawidjaja yang telah mendukung kerja-kerja lembaga hingga saat ini. Terima kasih.

Jakarta, 24 Mei 2018

August Mellaz

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)

Direktur Eksekutif

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas.[3]

Untuk mengukur sukses atau tidaknya sebuah pemilu ditentukan oleh tiga (3) hal penting. Proses penyelenggaraannya, aturan hukum, dan penegakan hukum. Pada proses penyelenggaraannya adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau, dan partisipasi masyarakat. Mengenai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, menyangkut sistem pemilu, serta metode pemilihan, metode pencalonan, pemberian suara, serta metode penetapan pemenangnya. Sedangkan mengenai penegakan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan pemilu itu dilaksanakan dengan baik dan konsisten tanpa pandang bulu.[4]

Satu komponen penting untuk keberhasilan pemilu juga ditentukan oleh peran penyelenggara pemilu profesional dan berwibawa. Sehingga, mampu membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan didukung oleh jajaran sampai tingkat yang paling bawah melalui Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dituntut mampu melaksanakan hukum, tertib hukum, keterbukaan, profesional, jujur dan adil berdasarkan hukum dan etika dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas.[5]

3 Galuh Kartiko, Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1 Juni 2009, hal 38

4 Dian Permata, Peta Jalan Politik Uang, Jakarta: Bawaslu RI, 2016, hal 1

5 http://setkab.go.id/evaluasi-penyelenggaraan-pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-tenggara/. Diakses 20 November 2016

Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memastikan semua tahapan yang dijalankan KPU sesuai dengan amanatkan undang-undang. Termasuk mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (parpol dan kandidat) secara bulat (legitimate) dan mengikat (binding).[7] Dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi menajemen pelaksanaan pemilu. Sebagai sebuah mekanisme, pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (free and fair).

Pippa Norris, professor Harvard University dalam bukunya, *Why Electoral Integrity Matters (2014)* menyatakan, pemilu yang berintegritas itu sangat penting. Karena menurut Norris, ketika perhelatan pemilu dijalankan dengan baik maka pemimpin dan pemerintahan yang dihasilkan dapat menghasilkan kebijakan prioritas dan manfaat positif lainnya.

Dalam pelaksanaanya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Salah satu bentuk kecurangan pemilu yakni adalah adanya praktik politik uang (money politic).[8]

Munculnya praktik politik uang dari pemilu ke pemilu lainnya tak bisa dipungkiri menjelma menjadi tantangan besar demokratisasi. Di beberapa daerah, fenomena ini terlihat dan dilakukan terbuka secara kasat mata. Baik itu dilakukan oleh kandidat maupun tim suksesnya. Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat pemilu

6 https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban. Diakses 24 Mei 2018.

7 Ethical Principle 1, Ethical and Professionals Administration of Elections, IDEA International, 1996

8 Dian Permata, Politik Uang dan Pilkada, Jakarta: Bawaslu DKI, Januari 2017, hal 54

untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.[9]

Larry Diamond (2003: 16-17) memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (pseudo-democracy). Indikatornya dalam demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Berbagai cara ditempuh penyelenggara agar praktik politik uang dapat diminimalisir. Seperti dengan kampanye dan model pelaporan cepat berbasis IT, Gowaslu.[10] Selain itu juga menyiapkan perangkat hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Ketua Bawaslu Abhan meminta peserta pemilu mentaati peraturan selama kampanye. Salah satu aturan itu berupa peserta pemilu dilarang melakukan politik uang. Kata dia, jika ada peserta yang melakukan politik transaksional dan memenuhi unsur terstruktur, sistematif, dan masif, akan langsung didiskualifikasi.[11]

Kendati demikian, dalam pelbagai laporan di media massa dan Bawaslu, praktik politik uang masih kerap terjadi. Bahkan, sejumlah kalangan menilai bahwa hampir semua pemilihan politik di semua wilayah dan tingkatan sudah teracuni virus praktik politik uang. Masih maraknya praktik politik uang tak bisa dipungkiri lantaran pencegahan hanya sebatas pada bagian hilir saja. Pada bagian hulu kurang dijamah. Ini dapat dilihat dari karakteristik pelaku politik uang ialah masyarakat kecil. Seperti relawan atau tim sukses pasangan peserta pemilu. Sedangkan pada bagian hulu seperti siapa pemilik dan bagaimana memeroleh uang yang digunakan untuk politik uang belum sama sekali terungkap.

Setelah terbit Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik uang mendapat perhatian yang luar biasa. Meskipun istilah politik uang bukan frasa yang baru dalam UU tersebut namun beberapa ketentuan diang-

9 Silke Pfeiffer, Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America, (TI Global Report 2004), hal 76

10 http://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu;perkenalkan;sistem;pengawasan;pilkada;berbasis;aplikasi. Diakses 23 April 2018

11 http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/16/ketua-bawaslu-peserta-pilkada-yang-lakukan-politik-uang-langsung-dicoret. Diakses 10 Maret 2018

gap lebih tegas dari UU yang ada. Hal ini dapat diartikan adanya perluasan keresahan dari pembentuk UU atas dampak dari penggunaan uang dalam kegiatan politik yang tidak terjawab oleh istilah yang tersedia sebelumnya dalam UU. Dengan demikian politik uang yang sudah menjadi istilah dan norma hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilu.

Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan hukum yang menjadi pedoman dalam memberantas politik uang dalam pemilu?
2. Bagaimana politik uang bekerja dalam pelaksanaan pemilu?
3. Bagaimana penyelenggara pemilu, Bawaslu melaksanakan upaya pencegahan politik uang dalam pemilu?

Tujuan Penelitian

1. Menginventarisir ketentuan hukum yang tersedia untuk memotret politik uang dalam pemilu.
2. Menjelaskan modus politik uang yang bekerja dalam pelaksanaan pemilu.
3. Menyediakan bahan komprehensif terfokus dan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu untuk mencegah politik uang pada pemilu.

Manfaat Penelitian

1. Bahwa pengaturan tentang pemberantasan politik uang dalam pemilu perlu mendapatkan penajaman pembacaan dalam dimensi hukum. Soalnya, politik uang sebagai sebuah gejala yang selalu muncul dalam setiap perhelatan pemilu tidak berjalan sendiri. Beberapa ketentuan yang ada perlu diulas. Ini untuk mengukur sejauh mana regulasi memberikan penguatan yang memadai bagi upaya memberantas politik uang dalam pemilu.
2. Bahwa terkait modus dan praktik yang terjadi tentang politik uang perlu diuraikan. Tujuannya, para peyelenggara mengerti landasan, motif, dan

pola tersebut. Pengenalan hal ini bertujuan memberikan analisa yang memadai atas penilaian praktik politik uang. Mengingat secara semantik, frasa politik uang memberikan penekanan istilah yang ambigu.

3. Penyelenggara pemilu sebagai aktor utama pelaksana UU, perlu diberikan tambahan asupan tentang ideal dan empirik politik uang. Hal demikian sebagai bentuk tanggung jawab warga negara atas pemilu jujur dan adil. Sajian yang utuh tentang gambaran politik uang dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggara terkait atas keresahan warga negara.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Kerangka Pikiran

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 16 Agustus 2017.

Di dalam UU itu, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar. Seperti memutuskan dan menjatuhkan sanksi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang tanpa melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)[12]. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 93 ayat e. Bunyi pasal tersebut yakni mencegah terjadinya praktik politik uang.

Norma politik uang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 mengalami perluasan dan penambahan makna denotatif dan konotatif. Dari yang semula hanya pada aspek dana kampanye saja kemudian diperluas pada penggunaan kekuasaan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Dari yang terbatas pada pencalegan DPD saja dan hingga kini seluruh kontestan. Dari yang implisit menjadi eksplisit pada pencegahan praktik politik uang.

Karena itu, relevan untuk memeriksa maksud, tujuan, dan konsistensi atas isu politik uang berdasarkan UU terbaru tersebut. Untuk mengkajinya dan melacaknya maka digunakan metode pemeriksaan penormaan tentang gejala politik uang dalam UU tersebut. Metode ini lazim digunakan dalam ilmu hukum.

Isu tentang praktik politik uang ramai dibicarakan dalam setiap perhelatan pemilu. Ini ditandai adanya informasi yang tersedia dalam literatur dan data pemilu ke pemilu lainnya. Praktik politik uang telah diulas oleh pelbagai pihak. Mereka mencoba mengaitkannya dengan penegakan hukum. Meskipun begitu, belum terdapat

12 https://nasional.kompas.com/read/2017/10/14/14050661/icw-kewenangan-besar-bawaslu-harus-atasi-politik-uang. Diakses 25 Maret 2018

pendalaman atas hubungan keduanya. Atas dasar itu, menghubungkannya dengan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, atas topik ini menjadi relevan.

Bawaslu berdasarkan UU 7/2017 memiliki tugas dan kewenangan tambahan atas isu politik uang. Hubungan antara norma politik uang, praktik yang terjadi atas politik uang, dan pihak utama yang mendapatkan mandat untuk menangani politik uang menjadi fokus kajan ini. Atas dasar ini maka politik uang menjadi salah satu mandat utama Bawaslu. Sehingga, kajian atas penguatan norma dan praktik politik uang perlu mendapatkan penajaman. Tujuannya, penguatan tugas dan kewenangan Bawaslu menjadi aktual.

Kajian literatur

Istilah politik uang *(money politics)* merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (political corruption). *Ensyclopedia of Sosial Science* memasukkan korupsi dalam istilah politik, tepatnya dalam *entry political corruption*. Istilah tersebut memuat cakupan makna sebagai penggunaan kekuasaan publik (public power) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kemanfaatan politik. Misalnya, seorang pejabat dikatagorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang. Tujuannya, supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah.

Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan. Alasannya, praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi politik uang ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau.

Edward Aspinal dan Made Sukmajati menilai, terdapat definisi yang kabur atas istilah politik uang. Karena alasan itulah, keduanya mengaitkan politik uang pada konsep patronase dan klientalisme. Definisi patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye. Tujuannya, mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sedangkan klientalisme merujuk kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Patronase merujuk kepada materi atau keuntungan

lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.[13]

Variasi bentuk patronase yang dijabarkan oleh Aspinal dan Sukmajati menjadi petunjuk atas praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yakni pembelian suara *(vote buying)*, pemberian-pemberian pribadi *(individual gifts)*, pelayanan dan aktivitas *(services and activities)*, barang-barang kelompok *(club goods)*, proyek-proyek gentong babi *(pork barrel projects)*.[14] Keduanya juga menunjukkan varian klientalisme yang bekerja pada Pileg 2014 yakni tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial, dan partai politik (parpol).[15]

Kaburnya istilah politik uang secara definisi juga dinyatakan peneliti University of Leeds, Daniel Bumke. Menurut dia, pada sejumlah kasus, istilah ini dapat digunakan pada sejumlah kasus dan prilaku. Seperti korupsi politik hingga klientalisme, sejak pembelian suara *(vote buying)* hingga pemerasan. Kata Bumke, istilah politik uang merupakan istilah yang masyhur seiring bergulirnya reformasi 1998. Bumke menilai, politik uang merusak proses pemilu, melemahkan parpol, dan memfasilitasi *previlige* di kalangan elit.[16] Menurut dia, istilah politik uang dapat dikatakan sebagai terminologi khas di Indonesia. Hal ini didapati dalam kajian Institute for Democracy and *Electoral* Assistance (*IDEA*).

Merujuk kepada konvensi internasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), politik uang masuk dalam bagian pembahasan pembiayaan politik *(political finance)*. Melalui UNCAC, parpol *(states parties)* dituntut untuk mengembangkan dan melaksanakan secara efektif kebijakan anti korupsi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat, menegakkan aturan main *(rule of law)*, kelayakan manajemen publik dan hak publik, integritas, transparansi dan akuntabilitas, termasuk administrasi publiknya. Sesuatu yang menjadi titik krusial bagi prosedur

---

13 Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (Eds), Politik Uang di Indonesia; Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, Januari 2015, hal. 2-4. Buku ini kaya akan potret praktik politik uang pada pemilu legislatif, seraya memberikan beberapa tawaran agenda riset selanjutnya yang tidak didalami semisal sebab terjadinya variasi patronase dan klientalisme juga isu penggalangan dana para kandidat

14 *idem*, hal 22-29

15 *idem*, hal 33-40

16 *idem*, hal 85-88

dan praktik penyelenggara pemilu.[17]

Isu pembiayaan politik terbagi ke dalam tiga (3) kategori. *Pertama*, aktivitas parpol secara umum tidak hanya pada tahapan pemilu. *Kedua*, dana kampanye parpol atau kandidat pada masa kampanye, sumbangan atau donasi kampanye, atau pengeluaran kampanye. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan keuntungan politik pemilu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab pelayanan publik pemerintahan.[18]

Herbert E. Alexander yang dikutip S. Rosyad menyatakan, uang memiliki daya tarik kuat dalam kehidupan manusia. Uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya. Maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (konvertibel) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya. Hal inilah yang dapat menjadi sebuah keuntungan nyata dalam politik.[19]

Pengaruh uang dalam politik menjadi salah satu faktor utama dalam isu demokratisasi. Isu ini juga mencuri perhatian sejumlah negara. Bahkan, dalam dalam kasus ekstrim, pemilu terlihat manipulatif serta menjadi alat dominan dalam pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya, dominasi elit, kecurangan pemilu dan ancaman, atau penggunaan kekerasan.

Ketika pengaruh uang sangat dominan maka dapat memengaruhi proses politik dengan modus membeli suara *(buying votes)* atau memengaruhi pengambilan kebijakan politik *(influencing policy decisions)*.[20] IDEA melaporkan kajian global atas problem

17 Domenico Tuccinardi *(ed)*, International Obligations for Elections; Guidelines for Legal Framework, Stromsborg, SE-103 34, Stockholm, Sweden, 2014, hal 32

18 *idem*, hal 91. Artikel UNCAC yang terkait dengan pencegahan korupsi pada isu pembiayaan politik diantaranya artikel 1, 5(1), 7 (3), 8 (5), 10, 13 (1), 16, 17, 20, 21, 23 (1), 24, 26, 28, 30 (7)

19 Lihat S. Rosyad, "Money Politic dalam Pemilu," (Tesis) (PPS IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal 2, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/92/2/Rosyad_Tesis_Bab1.pdf (10 Pebruari 2016). Diakses 27 Maret 2018.

20 Elin Falgueara (eds), Funding of Political Parties and Election Campaigns; A Handbook on Political Finance, omsborg, SE-103 34, Stockholm, Sweden, 2014, hal 1

pembiayaan politik yang ditampilkan dalam tabel satu (1).[21]

Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (voters) secara berkelompok atau individual. Tujuanya, mendapatkan keuntungan politis (political gain). Artinya, tindakan politik uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi maupun parpol untuk memengaruhi suara pemilih.[22]

Sedangkan kata Teddy Lesmana, politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial.[23] Definisi ini menunjuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam pemilu maupun di luar pemilu. Dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Ditambahkan dia, politik uang dapat juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana memiliki kepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya dapat berupa uang. Dapat pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye seperti alat peraga kampanye (APK), dan lainnya, untuk pasangan kandidat tertentu.
Beberapa kajian lain tentang politik uang dikaitkan dengan tindak pidana pencu-

21 Disarikan dari laporan International Idea, Elin Falgueara (eds), Funding of Political Parties and Election Campaigns; A Handbook on Political Finance, omsborg, SE-103 34, Stockholm, Sweden, 2014 dan Centre for Constitutional Transitions at NYU Law and International Idea, Political Party Finance Regulation; Constitutional Reform after the Arab Spring, 2014.

22 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak (Cet. 1; Bandung: Mizan Publika, 2015), hal 155

23 Lesmana, Teddy, “Politik Uang Dalam Pilkada”(elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index .php/searchkatalog/.../9009.pdf , diakses 2 April 2018

cian uang (TPPU). Seperti yang ditulis oleh Edi Nasution. Ia mengaitkan praktik politik uang dengan TTPU. Atau yang dituliskan oleh Radian Syam, yang menjelaskan tentang kerangka hukum mengatasi politik uang pada pilkada melalui pendekatan penindakan dan peran Bawaslu dalam memutus pelanggaran politik uang melalui administrasi pemilu.[24] Atau seperti yang dikaji oleh Imawan Sugiharto, tentang tidak jelasnya kerangka hukum administrasi pemilu dan pidana terhadap pelaku politik uang pada pilkada. Sehingga, norma politik uang dan kerangka penindakannya dapat diperbaiki.[25]

Dalam studi yang dilakukan Goodpaster (2001:104), menyatakan, politik uang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pembelian keuntungan atau pengaruh politik. Dalam studi ini menghubungkan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Goodpaster menyimpulkan, politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilu.

Studi lain dilakukan oleh Lumolos (2007). Ia menyebutkan, politik uang sebagai kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan parpol agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.

Pengaturan dalam UU yang ada sebenarnya sudah mampu menaungi aparat penegak hukum untuk dapat menjerat para pelaku kejahatan tersebut. Namun, dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku diperlukan koordinasi yang solid dari penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Hakim), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).[26]

---

24 http://arsip.rumahpemilu.org/public/doc/2016_07_21_03_00_17_Kerangka%20Hukum%20Money%20Politics%20Radian.pdf. Diakses 28 Maret 2018

25 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1351. Diakses 28 Maret 2018

26 http://www.ppatk.go.id/files/Perselingkuhanantarapolitikdanuangmencideraisistemdemokrasi_paper_edi_17Desember20130.pdf. Diakses 1 April 2018

Praktik politik uang telah merasuki beragam tingkatan kompetisi demokrasi. Sebagai contoh, pemilihan kepala desa—pilkades, (Kartodirjo, 1992, dan Kana, 2001, dan Mohamad Amanu, 2013), pemilihan kepala daerah—pilkada, untuk kabupaten, kota (Fitriyah, 2005, Ilmia Astuti Rahyu, 2006, dan Fatih Gama Absiono, 2012), dan provinsi (Amazulian Rifai, 2003), hingga pemilihan wakil rakyat—pileg, (Dede Irawan, 2014). Begitu pula dengan tingkat persepsi publik tentang politik uang. Publik sangat permisif dengan politik uang.[27] Hal itu dapat dilihat dari skala kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional (Dian Permata, 2015). Karena kondisi seperti inilah, Tjahjo Kumolo mengemukakan, politik uang telah menjadi "budaya" dalam perpolitikan di Indonesia.[28]

Dalam kompilasi reportase pemilu, wartawan Republika Harun Husein, menyajikan berbagai petunjuk jurnalistik atas fenomena politik uang. Ia memiliki pandangan politik uang sebagai bagian dari lingkaran korupsi. Menurutnya, parpol dan kandidat pada masa tahapan kampanye tak ubahnya seperti sinterklas. Mereka menabur uang kepada masyarakat. Namun, karakter sinterklas itu berubah total pada saat terpilih dan menjabat. Mereka melakukan korupsi. Ini ditunjukkan dengan lebih dari 100 kepala daerah terkena kasus korupsi hingga akhir 2010.[29]

27 https://nasional.kompas.com/read/2015/11/05/15154161/Ironis.Masyarakat.Kini.Siap.Terima.Politik.Uang.di.Pilkada.Serentak. Diakses 26 Maret 2018

28 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak (Cet. 1; Bandung: Mizan Publika, 2015), hal 156

29 Harun Husein, Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding, Perludem, Jakarta, 2014, hal. 79-80. Buku ini menyediakan secara khusus bagian dana politik dan korupsi pemilu sekitar puluhan halaman

Pendekatan penulisan

Kajian ini ingin memotret fenomena politik uang dan rangkaian nalar logikanya. Karena itu terdapat tiga (3) bidang pengetahuan yang dominan dalam kajian ini. Bidang hukum, sosial, dan manajemen. Bidang disiplin pengetahuan itu masing-masing diarahkan secara bersama untuk menjawab problem yang ada.

Aspek kualitatif akan menyajikan pencarian norma politik uang secara konseptual dalam kacamata UU yang berlaku. Analisa berikutnya dikaitkan dengan fakta hukum terhadap kehadiran Bawaslu yang memiliki mandat pelaksana UU untuk mengadakan pengukuran manajemen atas problem kajian ini. Masing-masing akan diuraikan secara mandiri dan dihadapkan untuk menjawab problem utama yakni deskripsi tentang peta jalan politik uang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Perpektif Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002: 21). Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi (Arikunto, 2002:136). Sedangkan menurut Subagyo (2006:2) metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Ada juga yang berpendapat, metode penelitian adalah suatu cara untuk memeroleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi (Ali, 1984:54) atau cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Lasa, 2009:207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[30]

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga (3) lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Penelitian ini mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai tindak pidana pemilu dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

30 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal 6

Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2004) menjelaskan, penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.[31] Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini teori yang digunakan tidak dipaksakan untuk memoroleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo Basuki, 2006:24).

Karakteristik penelitian kualitatif, berurusan dengan interpretasi dan pemaknaan terhadap situasi saat ini atau yang sedang berjalan. Menekankan pada peran peneliti sebagai bagian utama dari alat penelitian. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas, atau frekuensi. Penelitian kualitatif berbasis pada data non-angka. Data ini akan lebih bersifat verbal, dalam bentuk kata-kata, kalimat, pernyataan, foto, grafik, diagram, peta dan sebagainya.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-kualitatif*, dengan instrumen penelitian menggunakan interview terstruktur dalam bentuk kuesioner berupa pertanyaan dengan pilihan jawaban dan alasan informan/ responden dalam memberikan jawaban. Data-data diperoleh dari observasi langsung ke wilayah penelitian (lapangan) dan kajian pustaka yang berhubungan dengan objek studi melalui riset kepustakaan yaitu studi literatur- literatur, peraturan, dan media informatif lain yang berhubungan dengan pembahasan.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi, (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang

31 *Ibid* hal 4

keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Pada dasarnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Sevilla, 1993:73). Pendekatan deskriptif, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga (3) provinsi. Jakarta (DKI Jakarta), Surabaya (Jawa Timur), dan Bandar Lampung (Lampung).

Metode Pengumpulan Data

A. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif*, yaitu data-data yang tidak dapat diukur dan dinilai dengan angka-angka. Berbentuk informasi seperti gambaran umum, deskripsi dan penjabaran dalam bentuk kata-kata serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2007), data primer adalah sumber langsung yang memberikan data pada pengumpul data. Sedangkan Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di

dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dapat juga dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti. Misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.[32]

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Moleong (2104), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Kata-kata dan tindakan ialah orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sumber tertulis ialah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yaitu sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Foto ialah data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi subyektif dan hasilnya sering dianalisa secara induktif.

Ada dua (2) kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan peneliti sendiri (Bogdan dan Bilken, 1982:102).[33] Sedangkan data statistik digunakan ialah data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data

32 Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007) hal 402

33 Moleong, Op. cit, hal 157-160

tambahan bagi keperluan si peneliti.

C. Sifat data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk data kualitatif dapat juga berupa gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007:402) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya.

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan. Dimana peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dan memiliki kaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Nasution (1988) menyatakan, observasi adalah dasar semua pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.[34]

Penulis menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu observasi dimana peneliti terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2007:404).

Observasi merupakan tahap pengamatan secara visual yang dilakukan terhadap objek studi yang bertujuan mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran yang langsung atau aktual tentang objek yang diteliti berupa elemen-elemen fisik yang ada di wilayah lingkup penelitian.

34 Sugiono, *Op. cit,* hal 403

b. **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data. Caranya bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan jika data yang diperoleh melalui observasi kurang mendalam dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2007:411).

Peneliti melakukan kelompok diskusi mendalam dan terfokus (*focus group discussion*) dengan mengundang beberapa narasumber atau informan. Informasi yang telah diperoleh dari diskusi tersebut kemudian diperdalam lagi melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi komprehensif.

c. **Angket (*Quesioner*)**

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sutopo, 2006:82). Responden memunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya.

Menurut Sugiyono, (2007:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Prinsip penulisan kuesioner menyangkut beberapa faktor yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang mudah digunakan, pertanyaan tertutup dan terbuka, negatif-positif, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, Sugiyono (2007:422). Senada dengan itu, Prastowo (2010:192) menyatakan, dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya merupakan peristiwa yang telah berlalu. Jadi, dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu.

Dari bahan-bahan dokumenter di atas, para ahli mengklasifikasikan dokumen ke dalam beberapa jenis. Diantaranya, menurut Bungin (2008; 123), terdiri atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya, berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Dokumen resmi terbagi dua: *(a) intern*; memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, konvensi; *(b) ekstern*; majalah, buletin, berita yang disiarkan ke mass media, pemberitahuan.

Menurut Sugiyono (2007: 422) dokumen yang berbentuk tulisan, seperti; catatan harian, *life histories*, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dukumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain- lain. Dokumen yang bentuk karya, misalnya karya seni berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

e. Studi pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa (Danial A.R, 2009:80).

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan. Sseperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan sebagainya yang

relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420).

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari bahan-bahan pustaka ilmiah (Sugiyono, 2012: 291).

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memeroleh data itu bersifat teoritis. Di samping itu, dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memeroleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan. Sehingga, pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

Walaupun penelitian ini bukan kajian pustaka terhadap pengujian suatu teori, akan tetapi penulis perlu mengkaji lebih banyak buku sebagai literatur dalam penyusunan penelitian ini. Alasannya, semakin banyak literasi yang digunakan, mungkin hasilnyapun akan lebih baik dan banyak masukan yang berarti dan sebagai acuan penulisan dalam menyusun suatu hasil karya yang bermakna. ehingga bentuk, sistematika, bahasa dan etika penulisan ilmiah dapat diikuti dengan baik. Serta dapat memercepat penyelesaian, dengan tidak terlalu banyak menyita waktu karena dapat bekerja secara efektif, fleksibel, dan akurat.

Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan khusus. Sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, serta pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2014:168). Kedudukan tersebut menjadikan peneliti sebagai *key instrument* (instrumen kunci) yang mengumpulkan data berdasarkan kriteria-kriteria yang dipahami.

Sebagai instrumen pengumpulan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis (digunakan untuk menulis data-data), kamera, komputer (digunakan untuk mengolah data), kuesioner (alat yang digunakan untuk menyebarkan

pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperileh informasi dari responden).

Populasi dan Sampling Responden

a. Populasi

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara "populasi dan sampel" dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* (situasi sosial) yang terdiri atas tiga (3) elemen. Tempat *(place)*, pelaku *(actor)*, dan aktivitas *(activity)*.[35] Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam"apa yang terjadi" di dalamnya.

b. Sampling Responden

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampling adalah teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2007:116). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden. Tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, (Sugiyono, 2007:390). Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Hasil penelitian tidak akan digeneralisirkan ke populasi. Karena pengambilan sampel tidak diambil secara *random*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007:392). Pertimbangan tertentu maksudnya adalah orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa. Sehingga, akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Metode pengambilan sampel yang akan dilakukan adalah metode *non probability sampling*. Metode ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama menjadi responden (Sugiy-

35 *Ibid*, hal 389

ono, 2007:74). Teknik *non-probability sampling* adalah *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Informasi akan diperoleh dari responden melalui pengisian kuesioner.

c. Informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau (Basrowi dan Suwandi, 2008: 86).

Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Tujuannya dalam rangka *cross check data* (Bungin, 2011: 133). Sedangkan menurut Arikunto (2002: 122), informan ialah orang yang memberikan informasi. Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan tujuan).

Purposive sampling menurut adalah teknik penentuan sampel dengan petimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 85). Pada penelitian ini, informan yang peneliti ambil ialah informan yang berasal dari akademisi, pegiat demokrasi dan pemilu, pemantau pemilu, penyelenggara negara seperti Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan (Kesbangpol), penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, mantan panitia pengawas pemilu (panwaslu).

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Pengaturan Pemilu

Pemilu merupakan urusan khusus. Diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia (NRI), pemilu ditujukan untuk memilih anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.[36] Dalam konstitusi NRI ditentukan perlu adanya penyelenggara pemilu.[37] Konstitusi juga menyatakan, yang disebut pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia itu adalah gubernur, bupati, dan walikota.[38] Penyelenggaraan pilkada juga dilakukan oleh lembaga yang sama melaksanakan pemilu.[39]

Untuk mengatur pelaksanaan pemilu maka diperlukan UU. Itu juga ditentukan oleh konstitusi.[40] Pemilu di Indonesia telah dilakukan sejak 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, 2004, 2009, dan 2014 (lihat tabel 2). Setiap pelaksanaan pemilu ditentukan pengaturan yang berbeda. Yang terakhir pelaksanaan Pemilu 2019 mengacu kepada UU 7/2017 tentang Pemilu.

Sementara untuk pelaksanaan pilkada secara langsung dimulai setelah Pemilu 2004. Itu ditandai dengan dengan berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga era pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai sejak 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan akan berlangsung secara serentak nasional tahun 2020. Selama pelaksanaan pemilihan tersebut telah

---

36 UUD NRI 1945 Pasal 22 E ayat (2) bahwa 'Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'

37 UUD NRI 1945 Pasal 22 E ayat (5) bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri'

38 UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) bahwa 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'

39 Terdapat perdebatan tentang apakah pilkada masuk dalam urusan penyelenggaraan pemilu atau bukan. Untuk keperluan kajian ini yang dimaksud dengan pemilu adalah yang ketentuan pemilihannya ditentukan oleh pemungutan suara oleh rakyat secara langsung

40 UUD NRI 1945 Pasal 22 E ayat (6) bahwa 'Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang'

terjadi beberapa perubahan pengaturan UU tentang pemilihan kepala daerah (lihat tabel 3).

Dari kedua tabel tersebut, nampak sekali perubahan yang sangat dinamis terkait ketentuan UU terjadi pada pemilu dan pilkada. Kecuali pada masa pemilu Orde Baru, perhelatan pemilu selalu terdapat revisi atau perubahan, atau UU yang baru.

Norma Politik Uang

Istilah politik uang dapat ditemukan dalam UU yang berkaitan dengan pemilu. Sebut saja seperti UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam UU 3/1999 dan UU 10/2016, istilah politik uang masuk dalam bagian penjelasan. Berbeda dengan UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017. Istilah politik uang masuk dalam bagian batang tubuh serta dijelaskan secara pasal per pasal. Perbedaan perlakuan ini dapat dimaknai adanya problem atas definisi politik uang yang belum *clear and distinctive*. Kendati demikian, kemunculan awal istilah politik uang pada UU 3/1999 itu menunjukkan adanya perhatian pembentuk UU atas problem faktual politik uang pada pemilu paska reformasi

Belum jelas dan tegasnya istilah tersebut dalam UU memunculkan petunjuk adanya kesulitan legal dalam merumuskan ketentuan atas politik uang. Misalnya di UU 3/1999. Istilah itu ditempatkan pada bagian dana kampanye. Ini menunjukkan *ratio legis*[41] politik uang bagian dari isu keuangan politik. Sedangkan di UU 10/2016, istilah itu ditempatkan pada pengaturan sanksi yang tegas atas pelaku politik uang. Hal itu merujuk ketentuan pasal-pasal soal pembatalan pencalonan dan pemidanaan atas imbalan pencalonan.

41 Maksud dan tujuan keputusan perundang-undangan

Di UU 10/2008 dan UU 8/2012—mengatur hal yang sama tentang pemilu legislatif menyebutkan, istilah politik uang masuk pada bagian pasal syarat kondisional penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD, sebagai bagian dari tindak pidana pemilu. Sedangkan pada UU 7/2017, secara eksplisit ada perluasan makna penggunaan istilah politik uang. Hal itu dapat dilihat adanya ketentuan mengatur tentang tugas pengawas pemilu atas pencegahan politik uang. Ada mandat yang tegas untuk aktif melakukan upaya pencegahan praktik politik uang di tiap jenjang teritorial administratif pemilu. Meskipun demikian, UU 7/2017 juga tidak menjelaskan definisi atas norma politik uang. Sehingga, segenap UU tersebut dapat dikatakan, istilah politik uang belum memiliki definisi yang utuh (lihat tabel 4).

Karena belum adanya batasan atas istilah politik uang secara normatif maka penting untuk melakukan berbagai pendekatan atas istilah ini. Salah satunya caranya dengan melacak historis perundang-undangan pemilu atas maksud politik uang. Seperti petunjuk yang paling tegas secara normatif adalah adanya semantik politik dan uang (lihat tabel 5).

Politik bermakna adanya perhelatan politik pergantian kekuasaan secara rutin. Uang adalah benda yang menjadi alat kerja pada momentum politik. Sehingga maksud politik uang ditandai dalam peristiwa politik kekuasaan yang rutin (pemilu) dan bekerjanya uang sebagai instrumen dalam kegiatan politik tersebut.

Berdasarkan pelacakan norma yang ada sepanjang pengaturan pemilu maka beberapa petunjuk tentang istilah politik uang ditandai dengan beberapa parameter sebagai berikut

1. Lingkup relevansi politik uang terjadi pada peristiwa pemilu atau sepanjang penyelenggaraan pemilu
2. Pelaku politik uang ditujukan kepada subyek pemberi dan penerima, dan dalam batasan khusus ditujukan kepada calon, pelaksana kampanye, anggota parpol, lembaga, dan lainnya
3. Adanya perbuatan pemberian atau penyuapan
4. Adanya uang atau barang yang menjadi perantara terjadinya perbuatan. Dalam konteks uang atau barang ini terdapat relevansi atas sumber pembiayaan politik dalam bentuk pengaturan dana kampanye

5. Adanya motif untuk memengaruhi suara
6. Adanya ancaman sanksi atas perbuatan yang dilakukan dalam konteks politik uang baik berupa ancaman pidana atau administrasi pemilu
7. Adanya prosedur yang dibuat untuk membuktikan terjadinya politik uang
8. Adanya lembaga yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti terjadinya perbuatan politik uang

Lingkup Politik Uang

Guna mengungkap lingkup politik uang maka perlu dihubungkan dengan kegiatan politik kepemiluan. Soalnya, ini ada kaitannya dengan upaya memengaruhi pemilih dengan menggunakan uang untuk tujuan tertentu—dalam beberepa terminologi dikatakan sebagai permainan politik kekuasaan.

Dalam sejumlah laporan ilmiah dikatakan, politik uang dominan terjadi pada fase tahapan pemilu. Seperti pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara dilakukan. Pengertian ini juga didapatkan dalam norma UU yang mengatur tentang larangan kampanye, tindak pidana pemilu, dan administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan massif. Oleh karena itu, lingkup politik uang berada pada lingkup tahapan pemilu.

Pada masa tahapan tertentu terdapat pengaturan soal bagaimana uang dalam politik kepemiluan ditentukan. Ini dikenal dengan instrumen dana kampanye. Secara formal, pengaturan dana kampanye ditujukan untuk membatasi praktik politik uang. Itu melingkupi sumber pendanaan kampanye, batasan sumbangan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, dan tindak pidana pemilu atas dana kampanye.

Secara esensial, pengaturan dana kampanye ditujukan untuk mengelola segenap pendanaan pada masa politik kepemiluan. Tujuannya, mencegah penyimpangan pengaruh uang terhadap motif memengaruhi pemilih. Karena itu, untuk mencegahnya, salah satu upaya dalam UU, instrumen dana kampanye menyinggung soal sumber dari mana uang berasal.

Dengan begitu, terlihat hubungan *out put* dan *in put* antara dana kampanye dan poli-

tik uang atas pengelolaan dana politik kepemiluan. Dana kampanye mengatur soal sumber pendanaannya. Sedangkan politik uang adalah pengeluarannya. Inilah yang dimaksud dengan lingkup politik uang.

Di sisi lain, di Pasal 339 UU 7/2017, ditegaskan, petunjuk soal sumber uang yang dimaksud adalah larangan menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, atau dana pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, atau dana pemerintah desa, dan badan usaha milik desa.

Dalam penjelasan Pasal 339 itu menyangkut dengan pihak asing adalah sumbangan warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing. Sementara yang dimaksud dengan "penyumbang yang tidak jelas identitasnya" meliputi penyumbang yang menggunakan identitas orang lain dan penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.

Sementara terkait hasil yang diperoleh dari tindak pidana diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkotika. Dalam konteks pemberantasan korupsi disebutkan juga soal hubungan pendanaan kegiatan politik yang diperoleh dari hasil korupsi yang terhubung dengan ketentuan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan, terdapat hubungan erat antara politik uang dengan sumber pendanaan kampanye atau politik kepemiluan. Hal ini dapat dimaknai bahwa peristiwa pemilu tetap terkait dengan ketentuan peraturan lain *non* pemilu. Karena itu, politik uang pada pemilu harus dihubungkan dengan adanya pengaruh langsung atau tidak langsung dengan sumber pendanaan kegiatan kampanye—secara formal masuk dalam topik dana kampanye dan secara informal perlu ditelusuri hubungannya dengan sumber pendanaan illegal.

Hal ini menjadi salah satu dasar pemikiran yang dilakukan oleh KPK dan Polri untuk membentuk Satgas Anti Politik Uang pada Pilkada 2018. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mencetuskan ide membuat satuan tugas anti politik uang menjelang Pilkada 2018. Kapolri ingin bekerja sama dengan KPK dalam menangani praktik politik uang yang diprediksi akan ramai menjelang Pilkada 2018.[42]

Satgas ini diharapkan dapat mencegah politik transaksional terkait pilkada serentak. Dengan begitu, penyelenggaraan pilkada atau pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan antikorupsi. "Konsep dasarnya penyelenggaraan politik yang bersih. Salah satunya menutup ruang politik uang yang ilegal. Ini salah satu fokus KPK di kegiatan pencegahan. Sementara jika penindakan masuk dalam ranah kewenangan Polri, maka akan dilakukan koordinasi," kata Febri Diansyah Jubir KPK.[43] Salah satu hasilnya adalah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas penyelenggara pemilu, KPU dan Panwaslu Garut yang diduga melanggar UU Tipikor.[44]

Membaca kaitan di atas maka lingkup politik uang—istilah khas kepemiluan, ternyata terhubung dengan bidang hukum lain yang bersifat *non* pemilu. Oleh karena itu, menempatkan politik uang secara terpisah dengan sejumlah bidang lain tidaklah memadai lagi. Guna memeriksa kembali tentang lingkup politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan di tiga (3) bidang. Bidang administrasi pemilu, bidang tindak pidana pemilu, dan bidang tindak pidana *non* pemilu (lihat tabel 6).

Politik uang dapat masuk dalam kategori pelanggaran pemilu apabila dapat dihubungkan dengan pelanggaran lain yang lebih luas. Kondisi ini berlaku jika terpenuhinya pelanggaran tertentu. Jika demikian maka batas politik uang dapat ditentukan melalui definisi yang lebih normatif. Tiga (3) bidang yang telah disebutkan di atas memberikan petunjuk tentang adanya batas politik uang. Ini berguna untuk membangun bagan strategi pencegahan dan penindakan.

42 https://nasional.kompas.com/read/2018/01/05/08251841/apa-bedanya-satgas-antipolitik-uang-dengan-sentra-gakkumdu. Diakses 26 April 2018

43 http://www.beritasatu.com/hukum/471392-kpk-dan-polri-matangkan-pembentukan-satgas-antipolitik-uang.html. Diakses 26 April 2018

44 https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/12514361/anggota-kpu-dan-ketua-panwaslu-garut-diduga-terima-suap-ini-kronologinya. Diakses 26 April 2018

Mandat Politik Uang

Lingkup politik uang yang berada pada ranah administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, dan tindak pidana *non* pemilu dapat menjadi horison bagi penyelenggara pemilu memetakan dan sekaligus menyusun langkah pencegahan dan penindakan politik uang. Dengan demikian, mandat utama merespon problematik politik uang menjadi kuasa penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu.

Soalnya, peristiwa politik uang dapat terjadi pada model pemilihan apapun. Apalagi jika uang diposisikan sebagai instrumen memengaruhi pilihan. Berdasarkan perundang-undangan terakhir—yang mengatur pemilu dan berdasarkan sistem pemilu yang berlaku di Indonesia, politik uang hidup dalam alam pemilu dan pilkada.

Berdasarkan UU—yang mengatur pemilu dan pilkada, penyelenggara yang memiliki mandat untuk menjawab problematika politik uang adalah KPU dan Bawaslu. Sebagai contoh, KPU bertugas menyusun peraturan dan menyelenggarakan tahapan kampanye dan dana kampanye. Harapannya dapat menekan atau menahan lajunya praktik politik uang. Sedangkan Bawaslu menyusun peraturan pengawasan dan mengawasi penyelenggaraan kampanye dan dana kampanye. Dengan kedua (2) tugas itu, Bawaslu dapat secara langsung menggunakan kewenangan untuk mencegah dan menindak praktik politik uang.

Secara bersama-sama, KPU dan Bawaslu, dituntut menjadi penyelenggara yang konsisten mengupayakan pemberantasan politik uang. Agar hal itu dapat dilakukan maka pintu masuknya adalah melakukan tindakan bersama antara keduanya. Caranya, melalui pengaturan dan pelaksanaan kampanye serta dana kampanye.

Namun, KPU dan Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri untuk menjawab problematika politik uang. Soalnya, dalam UU tentang Pemilu dan Pilkada, banyak juga disebutkan entitas lain sebagai sistem pendukung berlangsungnya pemilu dan pilkada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) dan jujur serta adil (Jurdil). KPU dan Bawaslu hendaknya mampu membangun sinergi dengan lembaga otoritas lain dalam hal menjawab problematik politik uang. (Tabel 7)

Kaitan dana kampanye secara normatif muncul sejak Pemilu 1999 melalui UU 3/1999. Disebutkan, otoritas KPU untuk mengatur dana kampanye sebagai instrumen pencegahan politik uang. Sehingga KPU memiliki peran signifikan untuk mengatur segenap aspek dana kampanye untuk tujuan tertentu. Sedangkan Bawaslu sejak 2008 telah mendapatkan mandat tugas pengawasan politik uang. Di UU 7/2017, secara khusus mendapatkan mandat yang lebih luas yakni mencegah terjadinya politik uang hingga tingkatan terkecil di tingkat desa atau kelurahan.

Sebab politik uang tidak hanya bersifat perbuatan 'memberi dan menerima' semata. Namun, memiliki akar atas perjalanan uang itu sendiri sebagai instrumen tujuan politik pada pemilu. Karena itu, Bawaslu yang diberikan mandat khusus untuk mencegah terjadinya praktik politik uang harus mampu menyusun model pengawasan yang efektif.

UU 7/2017 telah memberikan pedoman pencegahan dan penindakan bagi aparatus pengawas pemilu. Hal ini berbeda dengan UU tentang pemilu sebelumnya. Di mana tidak mengurai konsep pengawasan dan hanya memerintahkan untuk melakukan pengawasan. Karenanya, UU 7/2017 memberikan legalitas yang sangat kuat bagi pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

Mengingat politik uang adalah pelanggaran pemilu secara khusus maka tindakan pengawas pemilu wajib menjadikan UU sebagai konsep pokok pelaksanaan tugas pengawasan. Sehingga, *nomenklatur* pokok pengawasan terbagi menjadi dua (2) ranah pokok. Ranah pencegahan dan penindakan. Pedoman umum pencegahan[45] adalah melakukan upaya identifikasi, pemetaan, koordinasi, supervisi, bimbingan,

45 Pasal 94 ayat (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Hal ini bersesuaian dan mengilhami atas tugas pengawas pemilu pada tingkatan selanjutnya baik di provinsi, hingga kabupaten/kota sebagai pengawas pemilu yang permanen. Dapat diperiksa pasal 98 ayat (1), 102 ayat (1)

pemantauan, evaluasi, dan partisipasi. Sementara pedoman umum penindakan[46] adalah penerimaan, pemeriksaan, pengkajian, investigasi, penentuan, verifikasi, mediasi, adjudikasi, dan putusan.

Secara khusus, atas norma politik uang yang ada pada UU 7/2017 memberikan mandat untuk mencegah terjadinya praktik politik uang kepada Bawaslu. Tugas tersebut juga diberikan oleh UU kepada segenap pengawas pemilu di tiap tingkatan baik secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan lingkup pengawasan luar negeri.[47] Pendekatan pengawasan berbasis teritorial administratif seperti ini memberikan pesan kepada Bawaslu untuk memiliki skema pencegahan politik uang yang komprehensif, integratif, dan lokalistik.

Komprehensif bermakna adanya skema pencegahan politik uang secara menyeluruh dan sistemik. Integratif bermakna adanya kesatuan diantara fungsi dan batas teritorial yang ada. Sedangkan lokalistik menyangkut kewenangan dan karakteristik lapangan dan praktik empirik yang ada pada potensi terjadinya politik uang.

Dengan demikian, pedoman umum mencegah terjadinya politik uang berlandaskan pada pedoman umum pencegahan. Metode pencegahan pengawas pemilu atas praktik politik uang kemudian dihadapkan dengan sifat dan karakter atau aspek ma-

46 Pasal 94 ayat (2): Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hunrf b, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dan pasal 94 ayat (3): Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal -93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Hal ini bersesuaian dan mengilhami atas tugas pengawas pemilu pada tingkatan selanjutnya baik di provinsi, hingga kabupaten/kota sebagai pengawas pemilu yang permanen. Dapat diperiksa pasal 98 ayat (2) dan (3), 102 ayat (2) dan (3)

47 Pasal 93 huruf e: Bawaslu bertugas ...'mencegah terjadinya praktik politik uang', Pasal 93 huruf c: mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; Pasal 101 huruf c: mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; Pasal 105 huruf c: mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan; Pasal 108 huruf b: mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; Pasal 111 huruf b: mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;

teril politik uang. Pedoman umum pencegahan yang terdiri dari upaya identifikasi, pemetaan, koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan partisipasi, bagaimana mampu menjawab soal problematika praktik politik uang.

Beberapa upaya Bawaslu yang dapat dikatagorikan sebagai bentuk pencegahan praktik politik uang diantaranya memasukkan variabel politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018[48], penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dan PPATK tahun 2018[49], dan gerakan bersama tolak politik uang[50].

Di Antara Prosedural dan Substansial: Prilaku Toleran dan Permisif

Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pondasi dan substansi demokrasi terlihat masih rendah. Sebagian besar masih memandang demokrasi hanya sekadar ritual rutin lima (5) tahunan—prosedural. Baik itu soal pemilu, pemungutan suara, *voting*, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Akibatnya, kata Hosnan[51], masyarakat belum melihat demokrasi sebagai alat atau berkontribusi untuk mensejahterakan hidupnya—substansial.

Pemilu sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas demokrasi mulai dipertanyakan. Ini dikarenakan pemilu diramaikan oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Sebut saja seperti, politik uang, suap menyuap, cedera janji, dan kecurangan seolah terjadi biasa dalam tahapan pemilu.[52]

Sedangkan relevansinya terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik cenderung diabaikan. Hal ini ditopang dengan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap

48 Buku Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018, Bawaslu RI

49 Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dengan PPATK Nomor 0156/K.Bawaslu/HM.02.00/II/2018 dan Nomor NK-114/1.02/PPATK/02/2018 tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerjasama dalam rangka Penindakan Pelanggaran Praktik Politik Uang dan Pengawasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum

50 https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-gagas-gerakan-bersama-tolak-politik-uang-politisasi-sara-dan-ujaran-kebencian. Diakses 24 April 2018

51 Kabid Penanganan Kasus YLBHI-*LBH Surabaya Hosnan*

52 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

para wakilnya.[53]Masyarakat menilai, wakil rakyat hanya mengumbar janji selama proses elektoral. Setelah kontestasi selesai, wakil rakyat akan melupakan janji-janji yang telah dibuat pada masa kampanye. Karena kondisi seperti itulah masyarakat berpandangan, selama mendapatkan manfaat dan keuntungan, tawaran politik uang akan diterima.

Isu politik uang selalu muncul dalam perhelatan demokrasi. Baik di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Masih munculnya politik uang disebabkan masyarakat masih toleran dan permisif terhadap politik uang. Masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki yang tidak boleh ditolak, sebagai penambah kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya atau ongkos ganti rugi dari para kontestan. Karena pada hari pemilihan mereka tidak berkerja, pergi ke ladang, ataupun sawahnya.[54] Sehingga politik uang dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki.[55]

Novli Bernado Tyssen[56] mengatakan, beragam faktor yang menunjang masih munculnya praktik politik uang. Sebut saja seperti pengaruh tingkat pendidikan pemilih.[57] Hal ini juga disampaikan Fadli Ramdan.[58] Kata dia, semakin rendah tingkat pendidikan seorang pemilih maka tingkat kerentanan tergoda politik uang akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan seorang pemilih maka tingkat kerentanan tergoda politik uang akan semakin kecil.[59]

Menurut Sukiran[60], kondisi seperti itu dapat juga terjadi lantaran adanya kesesuaian pandangan antara kandidat dan masyarakat (pemilih) soal politik uang. Bagi masyarakat, politik uang dalam pemilu sudah lumrah. Setiap pemilu, pemilih pasti mendapat amplop. Bahkan, mayoritas masyarakat sudah menunggu amplop dari

53 http://www.beritasatu.com/politik/228194-kisruh-politik-nasional-hilangkan-kepercayaan-publik.html. Diakses 12 April 2018

54 Dian Permata, Peta Jalan Politik Uang, Bawaslu RI, 2016, hal 10

55 Lihat hasil riset Dian Permata lainnya

56 Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran

57 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

58 Redaktur Lampung Post/Ketua AJI Bandar Lampung

59 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, 14 April 2018

60 Staff Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Lampung

calon dan tidak segan untuk menceritakan berapa jumlah isi amplop yang sudah diterima." Suka sama suka. Masyarakat suka dan pelakunya juga suka. Di Lampung kondisi seperti ini yang terjadi," ungkap Sukiran.[61]

Di Sampang, Madura (Jawa Timur), buka Zambroud[62], budaya toleransi terhadap praktik politik uang terbilang memerihatikan. Praktik politik uang di Madura sudah terjadi di seluruh level konstestasi pemilu. Dari pilkades, pilkada, hingga pileg. Untuk pilkada, proses praktik dukungan politik uang dimulai pada saat proses pencalonan. Kandidat memerlukan surat rekomendasi dari parpol. Praktik ini terkenal dengan istilah mahar politik. Setelah proses pencalonan dilalui, maka praktik politik uang bergeser ke pemilih yang memunyai hak politik atau ke kantung-kantung suara komunal seperti pondok pesantren (ponpes), dan lainnya. Pada tempat tertentu ponpes, agar kesan politik uang terlihat kabur maka mereka memberikan istilah dengan bantuan relegius. Dalam banyak temuan, pemilih tanpa malu minta politik uang kepada pelaku, tim sukses, atau langsung ke kandidat.[63]

Ditambahkan Kris Nugroho[64], pandangan hampir serupa juga terjadi di Nias (Sumatera Utara). Praktik politik uang di kedua (2) daerah tersebut seolah mendapat 'restu' dari masyarakat. Ini disebabkan adanya pembiaran terhadap prilaku tersebut. Prilaku itu berlangsung ketika ada proses pemilu. Praktik politik uang di daerah tersebut mulai terjadi pada saat formulir C6[65] dibagikan kepada pemilih.

Awalnya, para pelaku menentukan daerah mana saja yang bakal dijadikan titik operasi sebaran politik. Langkah selanjutnya, para pelaku mendata dan mendatangi titik atau rumah pemilih. Para pelaku mengumpulkan formulir C6 pemilih dan menukarkan dengan sejumlah uang. Jumlah uang yang diberikan kepada pemilik C6 bervariasi. Dari rangkaian proses itu, pelaku sudah dapat memetakan dan meng-

61 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, 14 April 2018

62 Mantan Panwaslu Sumenep 2007-2017

63 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

64 Dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur

65 Formulir C6 adalah surat pemberitahuan untuk memilih

hitung perolehan suara yang didapat.[66] Dalam gambaran ini maka pelaku memiliki keterkaitan dengan peserta pemilu.

Menurut Robi Cahyadi Kurniawan[67], sikap toleran dan permisif terhadap politik uang juga dilatarbelakangi dan didukung faktor sosiologis. Faktor seperti ini hampir merata terjadi di lapisan masyarakat. Dengan alasan, tidak mau menyinggung perasaan si pemberi maka politik uang itu diterima oleh pemilih. "Pemilih kita banyak merasa tidak enak jika menolak. Tidak elok menolak pemberian," tambahnya.[68]

Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik juga terlihat dalam hasil survei Founding Fathers House (FFH).[69] Hasil survei di 34 provinsi yang melibatkan 1200 responden menunjukan tahun 2017, 64.9 persen responden akan menerima politik uang atau dalam bentuk barang jika ditawari kandidat, calon, tim sukses, atau lainnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan 2016, 61.8 persen. 2015, 63 persen. 2014, 66 persen. 2013, 58.5 persen. 2012, 53 persen. 2011, 61 persen. 2010, 64.5 persen.[70] Jika dipuratakan maka potensi penerima politik uang atau dalam bentuk barang, secara nasional berada pada kisaran 52.5 persen.[71] (lihat tabel)

Untuk Jawa Timur, politik uang masih menjadi momok. Keberadaannya menghantui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Bahkan berpotensi menjadi ancaman kontestasi. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode April 2018, angka toleransi pemilih dengan politik uang masih tinggi, yakni 73.6 persen. Mereka akan menerima politik uang atau barang lainnya jika ada tawaran dari kandidat atau calon, tim sukses, atau lainnya.

---

66 Keterangan dari Kris Nugroho. Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

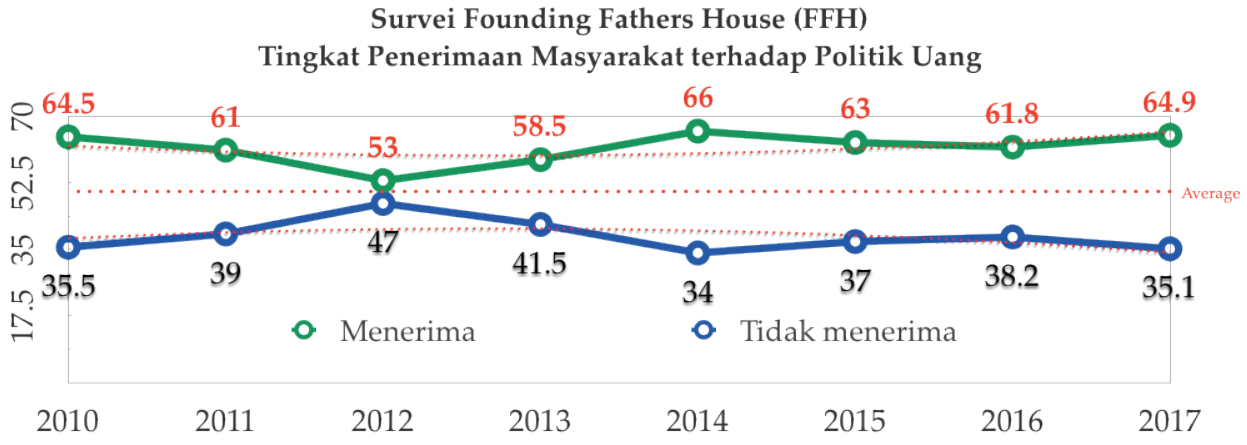
67 Dosen Fisip Universitas Lampung

68 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, 14 April 2018

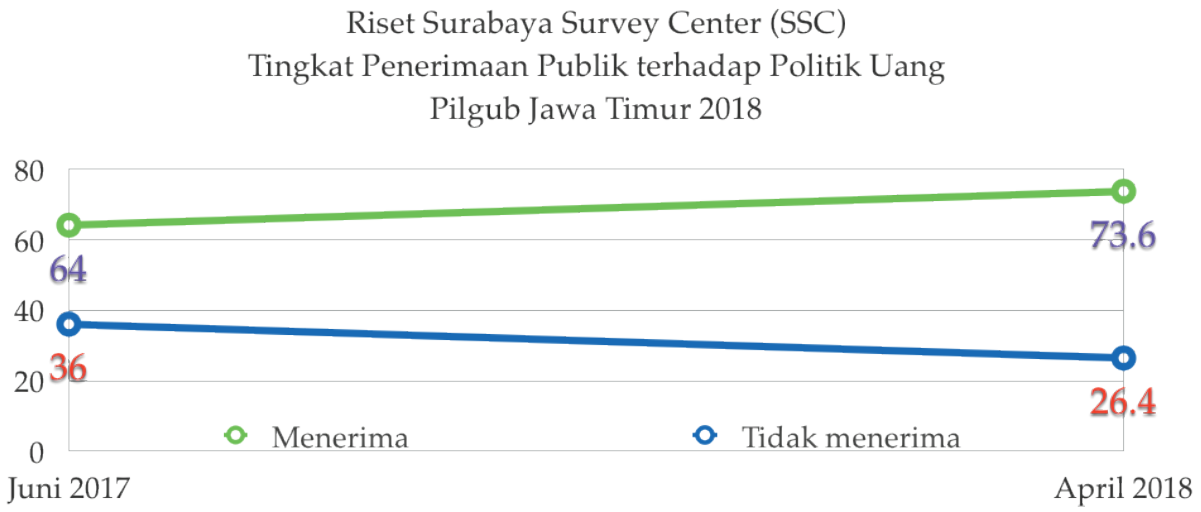
69 https://metro.sindonews.com/read/1177572/170/pilkada-serentak-2017-politik-uang-diprediksi-kian-marak-1486410534. Diakses 23 April 2018

70 https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170207/282411284056151. Diakses 27 April 2018

71 Materi presentasi Dian Permata dalam sejumlah seminar



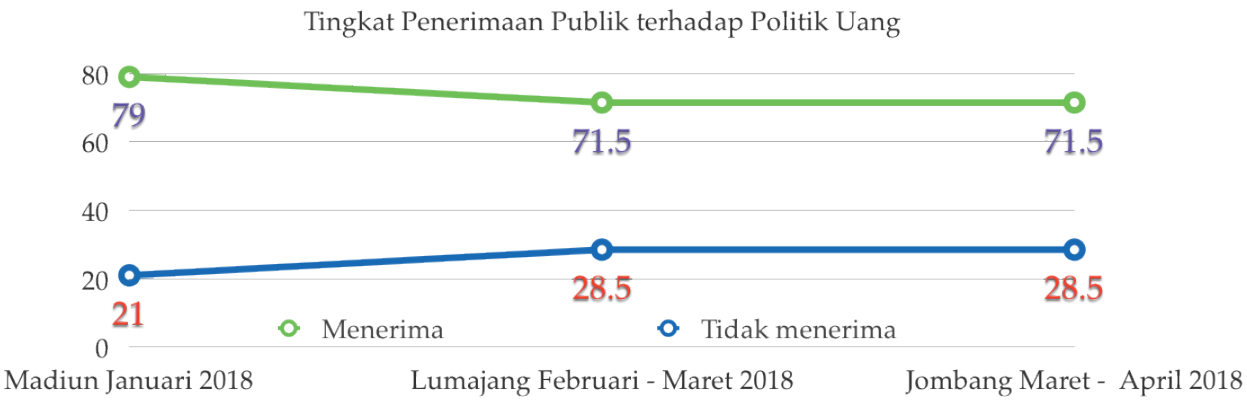
Jika dibandingkan pada hasil survei SSC periode Juni 2017, angka tersebut mengalami kenaikan signifikan. Di periode Juni 2017, tingkat penerimaan masyarakat terhadap politik uang atau barang lainnya berada di 64 persen. Ada kenaikan sebesar 9.6 persen. Angka pada periode April 2018 secara kuantitatif berada di atas tingkat nasional. Untuk tingkat nasional tertinggi berada di 66 persen.



Di tingkatan kabupaten – kota, kondisi tak jauh berbeda juga berlaku hal serupa. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode Januari hingga April 2018, angka toleransi pemilih dengan politik uang masih tinggi. Di Madiun, yakni 79 persen. Di Lumajang, 71.5 persen. Di Jombang, 71.5 persen. Hasil riset ketiga kabupaten di Jawa Timur itu juga berada di atas nasional, 66 persen.

Minimnya literasi masyarakat tentang bahaya politik uang juga menambah persoalan ini kian pelik. Sosialisasi politik uang saat ini masih terbilang minim dan masih

bersifat sporadis. Belum bersifat program simultan. Dari sisi pelaku kampanye, sosialisasi politik uang terkesan hanya dari sisi penyelenggara saja. Berbanding terbalik dengan sisi peserta pemilu. Kondisi ini kian rumit apabila lemahnya pengawasan dan pencegahan praktik politik uang. Dengan kondisi seperti ini maka politik uang menjadi metode paling efektif dalam kemenangan pilkada.[72] Hal ini juga disampaikan Dian Permata, Politik Uang Uang: Cara Primitif Nan Efektif, Opini di Jateng Pos pada 15 Februari 2017.



Ragam Bentuk dan Besaran Politik Uang

Mengenai berapa besaran politik uang tiap daerah relatif berbeda. Di Kalimatan Timur, diungkap Lilik Sardiyoko[73], pemilih akan menolak apabila memberikan 200 ribu rupiah. Mereka pasang harga kisaran 500 ribu rupiah.[74] Lain lagi di Madura. Di Madura kisaran 50 ribu rupiah. Istilah yang cukup populer dikalangan pemilih untuk hal seperti ini diakronimkan menjadi "Tongket". Satu (1) orang satu (1) seket. Atau dipadanankan dengan Bahasa Indonesia kurang lebih, "Satu Orang Lima Puluh Rupiah," Zambroud.

Dalam beberapa kasus, uang tidak selalu menjadi alat utama dalam praktik politik uang. Belakangan ini kian beragam. Seperti sembako. Sebagai contoh, beras, min-

72 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

73 Panwaslu Kota Surabaya 2012-2017

74 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

yak goreng, gula[75], mie instant[76]. Pemberian dalam barang seperti, peci, baju koko, sarung, jilbab, mukena, hingga jam tangan, atau lainnya. Pemberian untuk fasilitas sosial dan umum. Pemberian berupa promosi jabatan di PNS. Karena itu, penyelenggara dituntut berakselerasi terhadap pola perubahan yang dipilih pelaku politik uang. Hal itu dikarenakan mulai beragam bentuknya politik uang (Hastuti dkk, 2012: 7).

Di Jawa Barat contohnya. Para pelaku menggunakan beras sebagai alat utamanya. Mereka mengumpulkan beras dari beberapa sentra pertanian dan gudang petani. Para pelaku memborong beras. Dipilihnya beras juga berkaitan dengan kalender penyelenggaraan pemilu. Seperti pada masa musim panen.[77]

Purnomo Satriyo Pringgodigdo[78], mengatakan, kasus politik politik uang disertai barang juga ditemui di Jawa Timur. Sebagai contoh, Pilkada Kota Batu 2017. Si kandidat memobilisasi aparatur desa untuk mengadakan forum pertemuan warga. Dalam forum temu itu, setiap warga yang hadir diberi uang 100 ribu rupiah, mukena, dan sarung disertai dengan ajakan untuk memilih.

Di Pilgub Jawa Timur 2018, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dilaporkan ke Panwaslu. Sebabnya, saat pembagian kartu PKH kepada warga penerima manfaat, pendamping juga menyerahkan stiker bergambar pasangan dan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor satu (1).[79]

Menurut Wiwik Afifah, beli suara merupakan modus yang umum dilakukan, dimana parpol atau kandidat (juga tim kampanye/sukses) membeli suara pemilih dengan memberikan uang ataupun keuntungan finansial lainnya. Praktik beli suara ini sering disebut dengan istilah politik uang. Praktik beli suara atau politik uang ini terjadi di

75 Dian Permata, Peta Jalan Politik Uang, Jakarta: Bawaslu RI, 2016, hal 10

76 Dian Permata, Evaluasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah 2017, Jakarta: Bawaslu RI, 2017, hal 7

77 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Swiss Bell, Surabaya, 7 April 2018

78 KPU Kota Surabaya

79 http://www.tribunnews.com/regional/2018/04/25/pkh-di-lamongan-dilaporkan-ke-panwaslu-pdip-kecam-politik-uang-pakai-anggaran-negara. Diakses 30 April 2018

banyak tempat dengan modus yang berbeda-beda seperti penggunaan dana kredit usaha tani atau KUT dan dana JPS.[80] Pembagian barang dan sembako. Memberi bantuan dana pembangunan rumah ibadah. Memberi bantuan jasa pada kelompok masyarakat. Membagikan uang pada kampanye tertutup. Membagikan uang pada kampanye terbuka. Membagikan uang pada pemilih setelah melakukan pemilihan umum. Memberi uang kepada penyelenggara pemilu.[81]

Dalam temuan riset Founding Fathers House (FFH) periode 2015 di sejumlah daerah yang melaksanakan pilkada, ragam politik uang makin variatif. Seperti pulsa listrik dan pulsa ponsel. Namun, jumlahnya masih terbilang rendah. Variasi politik uang itu makin banyak apabila memerhatikan kondisi atau demographi daerah yang melaksanakan pilkada. Sebagai contoh, pelaksanaan pemilu atau pilkada dilakukan di daerah pertanian. Jika pelaksanaan pemilu atau pilkada berdekatan dengan masa musim tanam maka pemilih lebih memilih bibit tanam atau pupuk. Atau sebaliknya, jika pemilu atau pilkada dilaksanakan pada musim kemarau maka pemilih akan memilih mesin pompa air atau pasokan air jernih atau air minum.

Deklarasi Bawaslu Massif VS Politik Uang (Masih) Gentayangan

Beragam jurus dikeluarkan dan diandalkan Bawaslu dalam melawan politik uang. Sebut saja seperti melalui deteksi dini melalui IKP dan deklarasi perang terhadap politik uang di sejumlah daerah. Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, ada tujuh (7) provinsi dengan IKP politik uang yang tinggi. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Selanjutnya dia mengatakan, ada delapan (8) provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik tingkat kerawanan tinggi.

80 Tim Yappika, Menabur Uang, Menuai Suara; Analisis kasus money politics pada Pemilu 1999 di 8 daerah Pemantauan, hal 6 – 18

81 Wiwik Afifah, Tindak Pidana Pemilu Legislatif Indonesia, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni 2014, Hal. 13 - 27

Kedelapan provinsi itu yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua.

Abhan menegaskan, politik uang adalah musuh bersama. Karena membawa dampak pemerintahan koruptif. "Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,".[82] Politik uang juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas.

Untuk itu, Bawaslu menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Air untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

Komitmen itu dinyatakan dalam deklarasi yang disampaikan di Kuningan Raya Hotel, Jakarta. Melalui deklarasi diharapkan pesan penyelenggara pemilu mengenai komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, partai politik, Kementerian Lembaga, dan seluruh rakyat Indonesia, benar-benar sampai.

Program deklarasi perang terhadap politik uang juga ditularkan ke sejumlah provinsi. Sebut saja di Jawa Timur. Bawaslu Jawa Timur menggelar deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu 14 Februari 2018.[83] Deklarasi tersebut dihadiri dua (2) pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018.[84]

Kendati ikut menghadiri deklarasi perang terhadap politik uang, bukan berarti potensi politik uang yang dilakukan peserta pemilu beserta perangkat pendukung lain-

82 https://news.detik.com/berita/d-3860251/ini-provinsi-provinsi-yang-rawan-politik-uang-versi-bawaslu. Diakses 20 April 2018

83 https://www.liputan6.com/pilkada/read/3289300/bawaslu-deklarasi-tolak-politik-uang-dan-sara-di-sejumlah-daerah. Diakses 27 April 2018

84 https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-paslon-pilgub-jatim-komitmen-tolak-politik-uang-politisasi-sara.html. Diakses 3 Mei 2018

nya seperti tim sukses, konsultan politik, relawan, atau lainnya, menjadi tidak ada. Di Jawa Timur contohnya.

Seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dilaporkan ke Panwaslu. Sebabnya, saat pembagian kartu PKH kepada warga penerima manfaat, pendamping juga menyerahkan stiker bergambar pasangan dan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor satu (1).[85] Peristiwa itu terjadi Desa Kendal Kemlagi. Staf Panwaslu Lamongan, Ilyas membenarkan pihaknya menerima laporan dari warga Kendal Kemlagi.[86]

Dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018, pasangan nomor urut satu (1) adalah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Sebelum maju menjadi calon gubernur, Khofifah adalah seorang Menteri Sosial. Salah satu program andalah kementerian yang ia pimpin adalah PKH.[87] Bahkan, jauh sebelum tahapan pencalonan, Khofifah sering bolak-balik ke Jawa Timur untuk menyerahkan PKH secara langsung.[88]

Dari persoalan di atas ada pertanyaan besar tentang efektifitas dan efisiensi terhadap deklarasi politik uang yang dilakukan Bawaslu selama ini. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU 7/2017 Pasal 3 ayat e dan j. Pasal tersebut berbunyi, Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip efektif dan efisien. Selain itu, mengaktifkan kalimat mencegah praktik politik uang seperti dalam tertulis dalam UU 7/2017 dalam Pasal 93 ayat e.

---

85 http://www.tribunnews.com/regional/2018/04/25/pkh-di-lamongan-dilaporkan-ke-panwaslu-pdip-kecam-politik-uang-pakai-anggaran-negara. Diakses 30 April 2018

86 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3989823/pendamping-pkh-dilaporkan-warga-ke-panwaslu-lamongan-ada-apa. Diakses 30 April 2018

87 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Untuk lebih jauh sila kunjungi https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan. Diakses 30 April 2018

88 http://jatim.tribunnews.com/2017/06/11/mensos-khofifah-serahkan-bantuan-pkh-non-tunai-di-banyuwangi. Diakses 30 April 2018

Di lihat dari data Jawa Timur maka dapat dikatakan, tingkat toleransi masyarakat terhadap politik uang masih mengkhawatirkan. Bahkan, cenderung menjadi ancaman bagi pelaksanaan hajatan lokal di Jawa Timur. Deklarasi perang politik yang yang dilakukan Bawaslu tidak ampuh dalam menurunkan derajat toleransi masyakat.

Deklarasi perang terhadap politik uang dilakukan Februari 2018. Tingkat toleransi masyarakat Jawa Timur terhadap politik uang atau barang lainnya per Juni 2017 berada di 64 persen. Angka ini mengalami kenaikan per April 2018, 73.6 persen. Atau dua (2) bulan paska deklarasi. Sejatinya, angka tersebut harusnya turun. Itu dapat dilihat dari gegap gempitanya pelaksanaan acara deklarasi tersebut.

Perbedaan Pandangan Definisi Serta Kecakapan

Dari sejumlah narasumber, sebut saja seperti Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Kris Nugroho, dan Wahyu Hariyadi,[89]diperoleh keterangan, ada beberapa persoalan mendasar yang terjadi di antara penyelenggara pemilu. Sebut saja seperti perbedaan pandangan atau silang pendapat tentang politik uang di antara penyelenggara pemilu. Ada pula soal ketidakcakapan dan minimnya pengetahuan tentang bagaimana mengurai politik uang. Ini umumnya terjadi di Panwaslu tingkat kecamatan.

Akibatnya, kata ketiga orang tersebut, praktik politik uang kerap tidak dapat teridentifikasi. Baik soal pelaku, jam penyebaran, hingga pemilih mana saja yang ingin disasar. Karena ada perbedaan pandangan atau definisi, tidak cakap dan minim pengetahuan, maka akan bermuara pada lemahnya pengawasan dan pencegahan praktik politik uang. Makanya tidak heran apabila dibeberapa titik pelaksanaan pemilu, praktik politik uang tidak dapat dicegah maksimal.

Kasus seperti ini terjadi di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015. Petahana, Mustofa Kemal Pasha, terang-terangan membagikan uang kepada pemilih saat kampanye. Padahal, saat membagikan uang itu, Panwaslu berada tidak jauh dari lokasi kampa-

89 Ketua Panwaslu Kota Surabaya 2004-2014

nye. Panwaslu sempat beruda argumen dengan kandidat. Dalih calon membagikan uang adalah sebagai bentuk sedekah politik dirinya kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Peristiwa itu menghiasi media massa di Kabupaten Mojokerto.[90] Hingga, akhir masa kampanye, peristiwa tidak diproses. Dengan kondisi seperti ini maka politik uang menjadi metode paling efektif dan sempurna. Karena alasan itulah, dogma politik uang bak kentut, ada bau, ada rasa, namun sulit dibuktikan, berkembang di masyarakat. Kenyataan itu diamini Zambroud.

Begitu juga dengan kasus Pilkada Kota Batu 2017. Si kandidat memobilisasi aparatur desa untuk mengadakan forum pertemuan warga. Dalam forum temu itu, setiap warga yang hadir diberi uang 100 ribu rupiah, mukena, dan sarung disertai dengan ajakan untuk memilih. Pertemuan dengan pola tersebut dilakukan di enam (6) desa berbeda. Desa Giripurno, Ndurek, Lajar, Ngujung, Cembo, dan Binangun. Temuan sudah itu dilaporkan ke Panwaslu setempat. Sayangnya, laporan itu tidak dilanjuti.

Ada ketidaksinkronan pandangan soal politik uang di tingkatan Panwaslu. Menurut Purnomo Satriyo Pringgodigdo, kekurangan pengetahuan Panwaslu untuk mengurai politik uang juga menyumbang kasus tersebut menjadi berhenti. Akibatnya, banyak laporan serupa juga berhenti di tengah jalan. Kondisi ini juga terjadi di beberapa daerah.

Ditambahkan Wahyu, ia mulai mengendus persoalan ini sejak Pileg 2004. Saat itu, ia melihat implementasi Panwaslu untuk memantau politik uang di lapangan terlihat lemah. Karena itulah, kata dia, tidak mengherankan, laporan atau temuan tentang politik uang tidak sampai tahap penyidangan. Dari evaluasi Pilkada 2015—pilkada serentak gelombang pertama, terdapat 910 dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang. Dengan distribusi, 81 berasal dari laporan, dan 826 berasal dari temuan. Dari 910 itu, hanya 64 yang diteruskan ke Kepolisian. Sisanya, 846 dihentikan pengawas.[91]

Meskipun demikian, kasus yang telah diputus pengadilan menandakan adanya pe-

90 https://nasional.tempo.co/read/698596/calon-bupati-ini-anggap-money-politics-sebagai-sedekah. Diakses 22 April 2018

91 Catatan Pengawasan Pemilu Untuk Demokrasi Indonesia, Bawaslu, 2017, hal 410

tunjuk penegakan hukum yang efektif atas pelaku politik uang. Bahwa pelaku politik uang yang terbukti membagikan uang kepada pemilih dapat diputus pengadilan sebagai pidana pemilu. Hal ini terjadi misalnya di Pilkada Kabupaten Balangan tahun 2010 oleh terdakwa Syahril bin Atak Sani yang melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.

UU/12 /2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan pasal-pasal ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. [92] Atau seperti yang dilakukan terdakwa Efan Tolani, M.AP Bin Damsik. Seorang caleg PKS yang melanggar ketentuan pasal 89 Jo. Pasal 301 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pemilu legislatif 2014.[93] Atau seperti yang diputus Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat atas terdakwa M, kader PAN yang terbukti membagi-bagikan uang pada pilkada Kabupaten Kuningan.[94]

Aktor Politik Uang: Dari Botoh hingga Korporasi

Menurut Kris, umumnya pelaku penyebar politik uang berasal dari daerah setempat. Hal ini juga dikatakan Yoso Mulyawan[95]. Dia memberikan contoh, antara lain yakni, aparat RT, RW, aparatus desa, dan lainnya[96]. Dipilihnya aktor pelaku penyebar politik uang dari wilayah tempatan lantaran mereka sudah memahami peta wilayah dan faktor pendukung lainnya. Dengan begitu, akan memudahkan penyebaran politik uang.

92 Putusan PN Amuntai Nomor 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt. Beberapa putusan lain dapat diperiksa pada Putusan PN Sigli Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Sgi, PN Majene Nomor 11-13-14-15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, PT Kendari Nomor 60/Pid.Sus/2017/PT SULTRA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/pemilu/index-1.html. Diakses 1 Mei 2018

93 Putusan PT Tanjung Karang Nomor 32/Pid/2014/PT.TK.

94 http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/04/19/buntut-kasus-amplop-rp-25000-kader-pan-divonis-penjara-6-bulan-423092. Diakses 1 Mei 2018

95 Jurnalis Tribun Lampung

96 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, 14 April 2018

Namun, ada juga yang menggunakan dan mendatangkan aktor luar dari daerah lain. Langkah ini dipilih untuk karena alasan tertentu. Seperti tidak mudahnya terdeteksinya langkah si aktor dalam melakukan penyebaran politik uang. Baik oleh masyarakat atau penyelenggara pemilu. Atau menyulitkan serta menghubungkaitkan pelaku dengan peserta pemilu.

Dilanjutkan Kris, pada kasus di Nias, ada pola relasi kekerabatan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Relasi tersebut juga berkaitan dengan dinasti politik. Bahkan, pada kasus ekstrem tertentu, proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di ruangan tertutup, seperti di rumah. Proses penghitungan hanya dihadiri penyelenggara yang memiliki kekerabatan dengan peserta pemilu. Walhasil, jika ada laporan atau temuan maka diprediksi akan menguap begitu saja. Ditambah lagi dengan adanya sanksi sosial terhadap pelapor. Akibatnya, pelapor memilih jalan tidak ingin memiliki konflik sosial dengan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Makanya, pelanggaran pemilu itu tidak bisa dibawa ke tingkat penyelidikan.

Di Kalimatan Timur, ungkap Lilik, jejaring pelaku politik uang melibatkan konsultan politik. Dipilihnya tenaga professional untuk melakukan penyebaran politik uang dengan alasan tertentu. Seperti agar uang disebar tepat sasaran dan efektif. Pola seperti ini pernah terjadi Pilkada Kota Bontang 2015, Kalimantan Timur. Pelaku tertangkap tangan oleh Panwaslu Kota Bontang.[97] Pelaku mengaku dari PT CPI.[98]

Lembaga riset seperti FFH kerap mencantumkan pertanyaan tentang politik uang dalam instrumen survei. Setelah melalui proses pengambilan data survei dan analisa maka akan terlihat jelas daerah mana saja yang rentan tergoda dengan politik uang. Begitu juga dengan karakteristik pemilih berdasarkan umur, pendidikan, hingga jender. Bahkan, hingga pilihan politik uang yang diinginkan pemilih. Dapat berupa uang atau barang. Termasuk jika pilihannya adalah uang maka berapa besaran yang dikehendaki pemilih.[99]

97 http://old.fajar.co.id/2015/12/01/geram-dituding-kontraktor-hitam-phm-cari-bos-cpi-dan-pt-lsi/. Diakses 16 April 2018

98 PT Citra Publik Indonesia. PT Ini termasuk ke dalam grup PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Buka www.lsi.co.id

99 Dian Permata, Evaluasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah 2017, Jakarta: Bawaslu RI, hal 4

Ditambahkan Lilik, dalam beberapa kasus politik uang yang terjadi di Jawa Timur, para pelaku tidak ada hubungan sama sekali dengan peserta pemilu. Para pelaku itu justeru berkaitan dengan para petaruh atau penjudi. Para petaruh atau penjudi itu menjadikan ajang kontestasi pemilu di Jawa Timur sebagai ajang taruhan. Baik di tingkat pilkades maupun pilkada. Mereka betaruh menjagokan kandidat tertentu untuk menang dalam kontestasi tersebut. Jenis pelaku seperti ini kerap dijuluki sebagai Botoh.[100]

Layaknya judi, ada menang dan kalah. Jika terminologi kalah dan menang dimasukan ke dalam konteks pemilu maka ada kandidat menang dan kalah. Dalam konteks inilah Botoh memanfaatkan momentum pesta demokrasi untuk taruhan siapa calon yang menang. Untuk memenangkan taruhan, tidak jarang botoh mengunakan dana yang berasal dari kocek mereka sendiri untuk melakukan politik uang. Tujuannya, agar masyarakat menggunakan hak pilih atau mencoblos tokoh yang dijagokan oleh Botoh.

Sebagai ilustrasi. Ada seorang Botoh. Dia memiliki uang 1 miliar rupiah. Dalam sebuah kontestasi pemilu, dia betaruh sebesar 750 juta rupiah untuk seorang kandidat. Sebut saja kandidat A. Untuk memenangkan kandidat A, maka sisa uang 250 juta rupiah itu dia gunakan untuk politik uang. Tujuannya memengaruhi pillihan pemilih. Walaupun si Botoh kehilangan uang 250 juta rupiah itu, namun dia berpeluang mendapatkan 750 juta rupiah hasil menang taruhan. Si botoh dapat meraup 500 juta rupiah.

Apa yang dilakukan Botoh itu dianggap dapat memengaruhi hasil suara pemilu. Soalnya, tindakan tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan UU. Eksistensinya yang tidak terdeteksi membuat keberadaannya bak hantu gentayangan. Karena itu, Botoh ditolak banyak pihak. Untuk antipasinya, petugas kepolisian harus meningkatkan deteksi intelijen untuk meminimalisasi peran botoh dalam setiap pesta demokrasi.

Ditambah Lilik, begitu rapihnya jaringan para pelaku—yang ada kaitan dengan pe-

100 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian botoh adalah pejudi atau penyabung ayam atau wasit atau pelerai

serta pemilu atau dengan Botoh, lantaran mereka sudah melakukan pemetaan awal. Tokoh dan elite lokal setempat sudah dikondisikan lebih dahulu. Dari pengalaman di Pilkada Kabupaten Trenggalek, politik uang didistribusikan secara rapih. Jam operasi pelaku melakukan politik uang mengikuti pola kerja Panwaslu, Kamtibmas, atau Babinsa. Setelah itu pelaku pada malam hari dan hitungan jam sebelum pencoblosan. "Betul-betul by design."

Kasus politik uang yang mencuat di Lampung terjadi pada Pilgub 2014. Kasus tersebut melibatkan korporasi—Sugar Group Companies (SGC)[101] dan calon gubernur, Ridho Ficardo. Korporasi ini menggunakan pengaruh serta kekuatan uang dan barang—gula. Keterlibatan korporasi dalam pemilu diawali dengan ketertarikan proses suksesi politik di provinsi Gajah itu.

Untuk menjalankan misinya di Pilgub Lampung, Ridho Ficardho dan Bachtiar Basri melibatkan lembaga survei dan konsultan politik untuk menjalankan program kampanye mereka. Keterlibatan SGC semakin kuat ketika melihat Presiden PT Sugar Grup Companies (SGC) yaitu Lee Purwati dalam beberapa kampanye Ridho – Bakhtiar. Bahkan, barang produksi SGC berupa gula—sebagai alat politik uang, juga ditemukan di sejumlah kabupaten/kota Lampung. Sebut saja seperti di Kabupaten Peringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, dan Lampung Selatan.

Kata Yoso, dalam kasus politik uang di Lampung dan mengurai keterlibatan korporasi maka ada tiga (3) pihak yang terlibat. SGC sebagai patron, Ridho Ficardo sebagai klien, dan penghubung di antara keduanya, broker. Untuk klasifikasi broker seperti seperti konsultan, makelar atau calo, jurnalis media massa secara peroran-

101 PT Sugar Group Companies merupakan salah satu perusahaan yang memiliki Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri kokoh dengan luas kebun lebih dari 62.000 ha di Provinsi Lampung. Produk utama perusahaan Sugar Group adalah Gula Kristal Putih. Hingga saat ini PT Sugar Group Companies memiliki 4 anak perusahaan, yaitu, PT Gula Putih Mataram (GPM), PT Sweet Indolampung (SIL), PT Indolampung Perkasa (ILP), dan PT Indolampung Distillery (ILD). ketiga anak perusahaan yang disebutkan diawal bergerak dalam produksi gula, sementara PT Indolampung Distillery memproduksi Etanol. Produk Gula Kristal Putih yang diproduksi perusahaan ini sudah sangat terkenal dan menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakat Indonesia secara luas yaitu GULAKU. Produksi GULAKU dilakukan di Lampung dan didistribusikan ke lebih dari 12 kota di seluruh Indonesia

gan, perangkat desa, hingga RT dan RW.[102]

Dalam komunikasi politik, aktor politik uang dalam pemilu dibagi menjadi tiga (3). Kandidat atau konstituen, pendukung, atau tim sukses dan pemilih (Wibowo, 2013:186). Tim sukses sendiri dibedakan menjadi dua (2). Tim sukses formal—yang terdaftar dan resmi di KPU. Tim sukses nonformal—tim tidak resmi dan tidak terdaftar dan resmi di KPU.

Tim sukses formal adalah tim yang berisikan orang-orang professional. Bekerja secara terstruktur dalam mendukung kandidat yang diusungnya. Tim sukses ini biasanya memiliki sumber daya, seperti massa, dan keuangan. Tim sukses *non* formal adalah tim yang bekerja dil lapangan. Lazimnya, cenderung tidak memunyai sumber daya keuangan yang cukup. Hanya mengandalkan sumbangan tenaga—layaknya relawan. Tim ini biasanya diambil dari unsur keluarga kandidat atau masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kandidat.

Menurut Scott (1972:93) hubungan patronase memunyai karakteristik yang membedakannya dengan hubungan sosial yang lain. *Pertama*, terdapatnya ketidaksamaam (*inequality*) dalam pertukaran. *Kedua*, adanya sifat tatap muka (*face to face character*). *Ketiga* sifatnya yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*).

Sedangkan menurut Taqwa dan Usman (2004), perwujudan hubungan patron-klien (*patron-client relationship*) adalah adanya perbedaan jarak sosial yang lebar antara patron dengan klien, baik secara ekonomi maupun politik. Klien yang lemah selalu dituntut untuk setia dalam rangka memperkuat patronnya. dan kesetiaan itu semakin diperlukan pada saat patron dalam situasi tertentu, seperti pemilu. Sebaliknya patron pun memberikan bantuan baik ekonomi maupun berupa jasa (keuangan) kepada kliennya sebagai *reward* terhadap kepatuhan itu.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan patron-klien menurut Scott (1972: 92), merupakan suatu kasus khusus hubungan antara dua (2) pihak (*dyadic*) yang menyangkut suatu persahabatan, dimana seseorang dengan kedudukan sosial lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan kepada seseorang yang statusnya lebih rendah

102 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, 14 April 2018

(klien). Kemudian, klien membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi kepada patron.

Dalam pola hubungan SGC dan Ridho terjadi praktik mutualisme dengan kalangan bisnis. Ridho sebagai kandidat mendapatkan sumber daya dan faktor ekonomi untuk menunjang proses kampanye. Sedangkan kalangan bisnis mendapat perlindungan atau keuntungan proyek-proyek pemerintah.

Modifikasi Waktu Sebar

Menurut Hosnan, pelaku politik uang terus memerbaiki pola kerja. Seperti yang dikatakan Lilik. Begitu rapihnya jaringan para pelaku—yang ada kaitan dengan peserta pemilu atau dengan botoh, lantaran mereka sudah melakukan pemetaan awal. Tokoh dan elite lokal setempat sudah dikondisikan lebih dahulu. Dari pengalaman di Pilkada Kabupaten Trenggalek, politik uang didistribusikan secara rapih. Jam operasi pelaku melakukan politik uang mengikuti pola kerja Panwaslu, Kamtibmas, atau Babinsa. Setelah itu pelaku pada malam hari dan hitungan jam sebelum pencoblosan. "Betul-betul by design."

Selain itu, para pelaku juga mulai melek dengan perubahan UU di pilkada maupun pemilu tentang politik uang. Dalam beberapa kajian pustaka dikatakan, penyebaran politik uang dilakukan pada saat jelang pagi hari. Metode ini sebut dengan serangan fajar. Dilakukan pagi hari jelang siang. Metode ini disebut serangan dhuha. Hadirnya pola ini sebagai jalan alternatif untuk mengatasi ketatnya pengawasan oleh berbagai pihak seperti penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPUD, TNI, Polri, kelompok masyarakat sipil seperti pemantau pemilu mengenai serangan fajar (Dian Permata, 2016: 28).

Di Lampung, Kata Yusdianto[103], pelaku politik uang umumnya melakukan operasi pada malam hari. Demographi dan kondisi infrastruktur mayoritas di Lampung menjadi alasan utama. Seperti belum seluruhnya wilayah di Lampung memiliki infras-

103 Dosen FH Unveritas Lampung dan juga anggota Indonesia Voter Initiatif for Democracy (IViD)

truktur relatif baik dibandingkan daerah lain. Sebagai contoh kualitas jalan raya dan masih adanya wilayah di Lampung yang belum mendapatkan penerangan.[104]

Tangan-Tangan Korporasi

Keterlibatan korporasi dalam pemilu bukan sebuah cerita baru. Awalnya, pintu masuk korporasi hanyalah sebatas pada sumbangan dana kampanye. Lambat laun, peran tersebut bergeser dan makin besar. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari makin kompetitif dan liberalnya proses elektoral. Peserta pemilu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada titik inilah peserta pemilu dan korporasi melakukan kompromi politik. Asas mutualisme diantara keduanya bertemu. Pada umumnya, bertujuan menikmati jaminan birokrasi dan memengaruhi putusan politik sehingga akan meningkatkan keuntungan korporasi yang lebih banyak lagi.

Di Amerika Serikat (AS), ada kasus yang cukup menarik dipelajari. Korporasi terlibat kasus penyuapan terhadap parpol pada saat pemilihan presiden (pilpres). Kasus yang mencuat dan menjadi sorotan terjadi antara Senator Bob Dole dengan Bill Clinton. Dalam persaingan perebutan kursi presiden, Bob Dole dituduh menggunakan sumbangan dana illegal. Ia dituduh menerima sumbangan ilegal dari perusahaan alat olahraga di Massachusetts dan perusahaan Aqua-Leisure Industries. Sumbangan itu masing-masing berjumlah USD 36.000 dan USD 1.000.[105]

Kasus lainnya, sebuah perusahaan gas di Oklahoma menyumbang sebesar USD 150.000. Perusahaan itu menyumbang kepada kandidat dari Partai Demokrat, Stuart Price. Stuart Price tengah bersaing dengan kandidat dari Partai Republik, Steve Largent, dalam kampanye untuk menjadi anggota Kongres. Kasus itu terjadi pada 1994

Dalam kasus Pilgub Lampung 2014, ikutnya SGC dalam pusaran suksesi kepimpinan di provinsi tersebut diawali dengan masuk ke dalam Partai Demokrat (PD). Langkah

104 Wawancara dilakukan pada FGD di Hotel Bukit Randu, 14 April 2018

105 M. Arief Amrullah, 2009, *Korporasi Dan Politik Uang Dalam Pemilu*, https://anzdoc.com/korporasi-dan-politik-uang-dalam-kampanye-pemilu-oleh-m-arie.html. Diakses 24 April 2018

itu ditindaklanjuti dengan menjadikan kader internal, Ridho Ficardo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PD. Usai menduduki posisi orang nomor satu di PD Lampung, Ridho mengincar sebagai kandidat gubernur.

Pola rekrumen calon kepala daerah diawali dengan menduduki posisi puncak parpol lazim digunakan dibanyak kasus pemilu Indonesia. Pola seperti ini ini juga kerap digunakan pada pilpres Indonesia. Jika ingin menjadi calon presiden maka langkah awalnya ialah dengan menduduki kursi nomor satu parpol.[106]

Bahkan, pola ini seperti sudah menjadi rahasia umum. Karena itulah, langkah Ridho menjadi kandidat gubernur Lampung dari PD tidak dapat dibendung. Sebagai calon dalam Pilgub Lampung 2014. Ridho Ficardo diketahui adalah anak dari Fauzi Toha—petinggi perusahaan SGC. Terbilang mulusnya langkah SGC masuk ke dalam PD tak bisa dipungkiri kedekatan pemilik SGC, Gunawan Jusuf terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam konstestasi itu, tingkat keterkenalan dan keterpilihan Ridho Ficardo di mata masyarakat di Lampung masih rendah. SGC putar otak. Untuk memuluskan jagonya itu maka mereka memilih sebagai wakil Bachtiar Basri. Argumentasinya, Bachtiar Basri telah berpengalaman di bidang pemerintahan semenjak dua periode menjabat sebagai Bupati Tulangbawang Barat. Usia Bachtiar Basri yang sudah matang senior dan dipandang dapat melengkapi Ridho Ficardho yang muda juga menjadi faktor pendukung lainnya.

Pada Pilgub Lampung 2018 ada perubahan yang menarik untuk dicermati. *Pertama*, adanya pergeseran dukungan SGC. Awalnya, SGC mendukung Ridho Ficardho. Namun, kali ini tidak. SGC mendukung Arinal Djunaidi. Untuk memuluskan Arinal Djunaidi, SGC masih menggunakan strategi lamanya yang pernah dipakai saat masih bersama Ridho.

Arinal Djunaidi terlebih dahulu merebut posisi Ketua DPD Partai Golkar (PG) Lampung. Pilihan strategi Arinal untuk merebut suara akar rumput PG pun sama seperti

106 https://news.okezone.com/read/2015/01/05/337/1087955/regenerasi-kepemimpinan-nasional-harus-dilakukan. Diakses 25 Mei 2018

langkah Ridho saat merebut PD yakni melalui pagelaran wayangan.[107] Dengan begitu, langkahnya menuju kontestasi Pilgub Lampung akan lebih mudah.

Kedua, bertambahnya aktor korporasi yang terlibat, PT Gajah Tunggal. Keterlibatan Gajah Tunggal Group (GTG) dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018 diduga dilatarbelakangi kepentingan bisnis. Alasan inilah yang mendorong GTG ambil peran dalam Pilgub Lampung. GTG diketahui memunyai beberapa usaha di Lampung. Seperti perkebunan sawit BSMI di Mesuji dan KCMU di Pesisir Barat.

Kedua perkebunan ini dikelola oleh Yakop. Yakop diduga memiliki kedekatan khusus dengan elite DPP PDI Perjuangan. Yakop adalah kerabat dari Artalita Suryani alias Ayin. Ayin adalah seorang pengusaha. Ia disebut-sebut memiliki banyak hubungan dengan pengusaha dan penguasa. Syamsul Nur Salim dan Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY)[108] sederet kecil nama yang kerap dikaitkan memiliki hubungan dengan dirinya. Ayin juga diketahui banyak membantu kemenangan Herman HN saat pemilihan kepala daerah kota (Pilwako) Bandarr Lampung.[109] Diduga, melalui Ayin, Gajah Tunggal melakukan investasi politik di Herman HN di Pilgub Lampung 2018.

Dari informan diperoleh keterangan, keterlibatan Gajah Tunggal dalam Pilgub Lampung 2018 dan mendukung Herman HN eskalasinya tidak sebesar saat keterlibatan SGC diketahui publik Lampung. Hal ini bisa jadi dilatarbelakangi bisnis Gajah Tunggal di Lampung tidak sebesar SGC. Kendati demikian, bukan berarti keterlibatan Gajah Tunggal dalam proses elektoral tidak menyedot perhatian masyarakat Lampung.

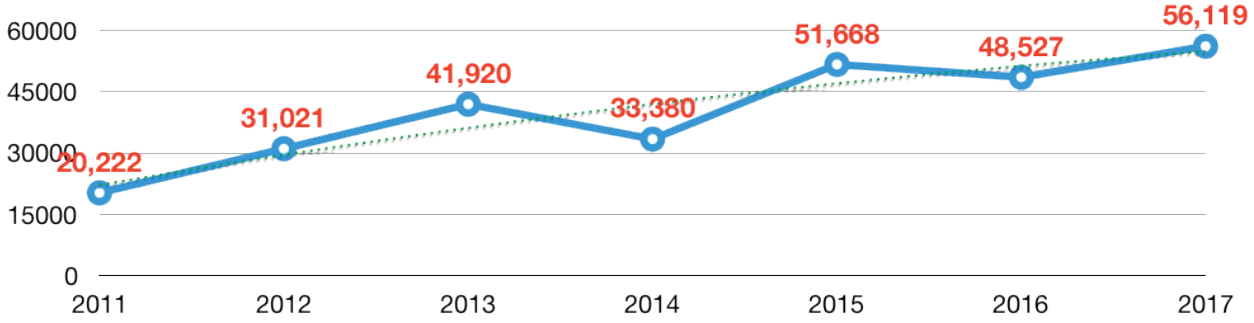
Keterlibatan dua (2) korporasi itu, ditambahkan Yusdianto, harus diperhatikan secara cermat dan hati-hati. Ada pelajaran empirik yang dapat diambil dari kasus tersebut. *Pertama*, raihan kemenangan kandidat yang mereka dukung. *Kedua*, lolosnya SGC dari jeretan praktik politik uang saat proses elektoral. Makanya tidak heran apabila belakangan muncul isu bahwa korporasi juga melakukan investasi di tingkat penye-

107 https://www.portalpilkada.id/2017/12/pilgub-lampung-2018-makin-panas-ada.html. Diakses 25 April 2018

108 http://www.tribunnews.com/nasional/2011/01/29/adhie-massardi-ayin-pertemukan-sby-dengan-gus-dur. Diakses 25 April 2018

109 http://www.rmollampung.com/read/2017/08/26/212/Duel-Dua-Naga-di-Pilgub-Lampung-. Diakses 25 April 2018

lenggara pemilu. Karena itu, penyelenggra mesti belajar dari kasus Pilgub Lampung 2014. Pengaruh korporasi dengan kroni serta jaringannya sangat kuat.

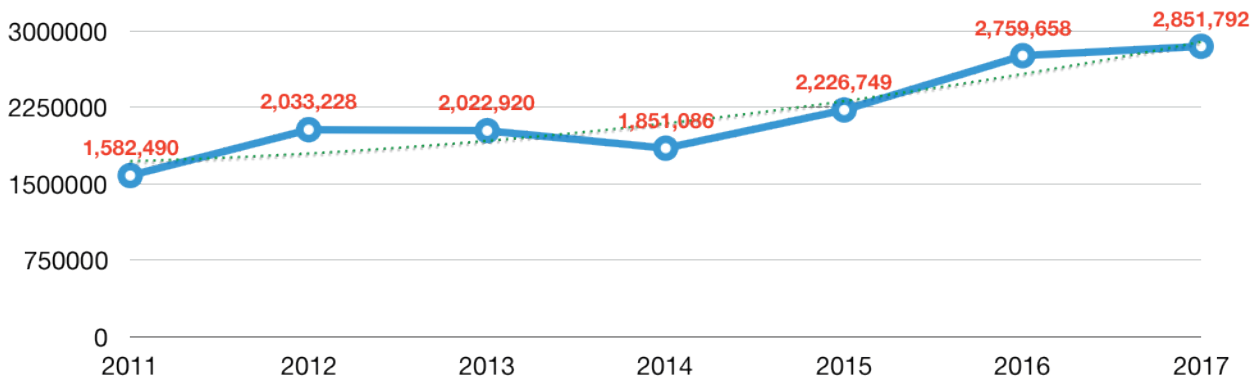


Kasus terbaru yang melibatkan korporasi dalam pemilu terungkap saat Asrun dan Adriatma ditangkap KPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Adriatma diduga menerima suap sebesar Rp2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan Asrun dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Tenggara 2018. Adapun PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah merupakan perusaahan yang kerap mendapatkan proyek dari Wali Kota Kendari.

Dari PPATK hingga KPK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) terus meningkat dari masa ke masa. Tahun 2011, PPATK mencatat ada 1.582.490 laporan LTKT. Tahun 2012, 2.033.228 laporan. Tahun 2013, 2.022.920 laporan. Tahun 2014, 1.851.086 laporan. Tahun 2015, 2.226.749 laporan. Tahun 2016, 2.759.658 laporan. Tahun 2017, 2.851.792 laporan (lihat tabel)

Kenaikan hal serupa juga terjadi di Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Di tahun 2011, 20.222 laporan. Tahun 2012, 31.021 laporan. Tahun 2013, 41.920 laporan. Tahun 2014, 33.380 laporan. Tahun 2015, 51.688 laporan. Tahun 2016, 48.527 laporan. Tahun 2017, 56.119 laporan (lihat tabel).



Untuk pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga ini, PPATK akan membentuk tim pemantau aliran dana politik. Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengawasi potensi praktik politik uang saat pilkada. Tim ini akan bergerak memantau seluruh tahap pilkada. Seperti saat kampanye, penghitungan suara, hingga penetapan perolehan suara calon kepala daerah.[110]

Hingga April 2018, PPATK mengendus 1.119 transaksi yang mencurigakan terkait Pilkada 2018. Kiagus mengatakan dari 1.119 transaksi itu, 53 adalah transaksi perbankan dan 1066 transaksi tunai.[111]Ada berbagai macam bentuk transaksi keuangan yang mencurigakan misalnya pejabat negara yang mendapatkan uang masuk secara berulang-ulang. Selain itu ada dugaan upaya memecah transaksi.

LTKM itu diperoleh setelah PPATK melakukan pemantauan transaksi keuangan melalui perbankan para kontestan pilkada serentak di seluruh Indonesia tahun ini. Total, ada 171 daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang mencari kepala daerah secara serentak pada pencoblosan 27 Juni 2018.[112]

Beberapa LKTM berasal dari rekening petahana. Ada pula transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan rekening oknum penyelenggara pemilu[113] dan partai poli-

110 https://tirto.id/ppatk-akan-bentuk-tim-khusus-awasi-dana-politik-di-pilkada-2018-cFtA. Diakses 1 Mei 2018

111 https://nasional.tempo.co/read/1074297/ppatk-telaah-1119-transaksi-mencurigakan-terkait-pilkada-2018. Diakses 2 Mei 2018

112 https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180418171804-32-291784/ppatk-endus-puluhan-transaksi-mencurigakan-jelang-pilkada. Diakses 1 Mei 2018

113 https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/08510421/ppatk-temukan-52-transaksi-mencurigakan-terkait-pilkada, Diakses 1 Mei 2018

tik.[114] Jumlahnya, menurut Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandhana mencapai 37 miliar rupiah. LKTM bersumber dari Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan *Money Changer*.[115]

Diprediksi, menjelang coblosan Pilkada 2018 dan Pileg 2019, angka LKTM akan meningkat. Dikarenakan peserta pemilu ingin menang dan membutuhkan uang. Mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan pembelian logistik dan segala macam hal. Pelakunya dari para calon, baik legislatif (DPR RI, DPRD, DPD) maupun calon presiden dan wakil presiden.

Hal sama pernah disampaikan oleh Ivan pada 2013. Dicontohkan, pada Pemilu 2008 hingga 2009, terjadi peningkatan LTKM yang cukup drastis sebesar 125 persen. Pada tahun 2008 ke 2009 ini merupakan puncaknya anomali peningkatan LTKM yang cukup luar biasa dari 10.432 naik menjadi 23.520.[116]

Kasus tertangkapnya calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun dan Adriatma dapat menjadi benang merah antara LTKT dan LKTM serta dana kampanye. KPK menduga uang suap 2,8 miliar rupiah yang disita di Kendari, Sulawesi Tenggara, akan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Suap itu terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kendari 2017-2018. Sedari awal, ada komunikasi mengenai penukaran uang ke dalam pecahan Rp 50.000. Prediksi penyelidik, uang itu disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat.[117]

Kasus suap calon kepala daerah oleh pengusaha yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada 2018 cukup banyak. Umumnya, suap itu bakal digunakan untuk pembiayaan proses kontestasi. Dari urusan pembiayaan untuk beli rekomendasi parpol—mahar politik, hingga urusan pemenangan kandidat.

---

114 https://news.okezone.com/read/2018/04/18/337/1888470/ppatk-temukan-52-transaksi-mencurigakan-jelang-pilkada-2018. Diakses 1 Mei 2018

115 Sumber LKTM dari Bank Umum, BPD, dan Money Changer, sudah mulai diulas pada Peta Jalan Politik Uang Versi Satu (1)

116 https://nasional.sindonews.com/read/811215/12/ppatk-di-pemilu-2014-pasti-banyak-transaksi-mencurigakan-1385631586. Diakses 1 Mei 2018

117 https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/21314091/uang-rp-28-miliar-dalam-pecahan-rp-50000-diduga-akan-dibagikan-ke-warga. Diakses 30 April 2018

Diantaranya yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menjadi tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Jombang. Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar 275 juta rupiah. Uang suap ini diduga digunakan Nyono untuk ongkos politiknya maju di periode kedua sebagai Bupati Jombang di Pilkada 2018.

Kasus suap Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas, diduga menerima suap untuk ongkos politiknya maju di periode ke dua sebagai Bupati Subang di Pilkada 2018. Imas diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan di lingkungan Subang. Imas juga menerima fasilitas terkait pencalonannya tersebut antara lain berupa pemasangan baliho. Tak hanya itu, juga sewa kendaraan berupa mobil Toyota Alphard untuk kebutuhan kampanye.

Kasus suap calon gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae. Marianus Sae menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada. Proyek jalan tersebut senilai 54 miliar rupiah.[118] KPK menduga, Bupati Ngada itu menerima suap untuk untuk biaya pencalonan sebagai gubernur NTT. Uang suap diprediksi untuk biaya kampanye.[119]

Kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dia diduga menerima dari dua (2) anak buahnya terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah (pemda) Nganjuk.[120] Suap diduga digunakan untuk keperluan Ita Triwibawati untuk maju dalam kontestasi Pilkada Nganjuk 2018.[121]

Kasus suap Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Rudi Erawan merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Maluku dan Maluku Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-

118 https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/10451401/kpk-tetapkan-bupati-ngada-marianus-sae-sebagai-tersangka. Diakses 23 April 2018

119 https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/09164901/5-calon-kepala-daerah-ini-diduga-terima-suap-untuk-modal-kampanye?page=all. Diakses 28 April 2018

120 https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/20363151/dua-penerima-suap-di-kasus-bupati-nganjuk-segera-diadili. Diakses 23 April 2018

121 https://news.detik.com/berita/d-3701848/kpk-dalami-kaitan-suap-bupati-nganjuk-dengan-pencalonan-istri. Diakses 24 April 2018

PUPR).[122]Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek tersebut sebesar 6,3 miliar rupiah dari dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut.[123]

Kasus suap Walikota Tegal, Siti Masitha. Siti Masitha ditangkap KPK melalui operasi OTT. Pada saat OTT, mengamankan duit suap senilai 200 juta rupiah. KPK menduga total nilai suap yang diterima senilai 5,1 miliar rupiah. Suap itu terkait dengan 2 kegiatan. Pertama, suap senilai 1,6 miliar rupiah berkaitan dengan Pengelolaan Dana Jasa Kesehatan RSUD Kardinah. Lalu, suap 3,5 miliar rupiah berasal dari fee terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017 di Pemkot Tegal. Suap itu diduga berasal dari pemberian sebagian rekanan Pemkot Tegal dan setoran bulanan sejumlah kepala dinas di kota itu.[124] Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, uang suap yang diterima Siti Masitha akan digunakan untuk maju dalam Pilkada Kota Tegal tahun 2018.[125]

Kasus suap Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. KPK juga menetapkan Rita tersangka lantaran melakukan TPPU dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 436 miliar rupiah[126] dan pemberian izin lahan perkebunan kelapa sawit.[127] Tim sukses Rita juga meminta diberikan fee sebesar 6,5 persen dari tiap proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum.[128] Diduga untuk memenuhi kebutu-

122 https://www.liputan6.com/news/read/3281175/kpk-tahan-bupati-halmahera-timur-rudi-erawan. Diakses 25 April 2018

123 http://sp.beritasatu.com/home/kpk-tahan-bupati-halmahera-timur-atas-kasus-suap-proyek-kempupera/122779. Diakses 26 April 2018

124 https://tirto.id/wali-kota-tegal-diduga-pakai-duit-suap-untuk-pilkada-cvDT. Diakses 1 Mei 2018

125 https://www.liputan6.com/news/read/3077650/wali-kota-tegal-timbun-uang-korupsi-rp-51-m-untuk-pilkada-2018. Diakses 1 Mei 2018

126 https://www.liputan6.com/news/read/3228477/kpk-tetapkan-bupati-kukar-rita-widyasari-tersangka-pencucian-uang. Diakses 1 Mei 2018

127 https://nasional.tempo.co/read/1020553/kpk-bupati-kukar-rita-widyasari-diduga-terima-suap-rp-6-miliar. Diakses 1 Mei 2018

128 https://nasional.kompas.com/read/2018/04/11/12243441/saksi-bupati-kukar-terima-fee-6-persen-dari-tiap-proyek-di-dinas-pu. Diakses 1 Mei 2018

han Rita dalam kontestasi Pilgub Kaltim 2018.[129]

Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin berpendapat, banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, diduga untuk mengumpulkan dana kampanye Pilkada 2018.[130]

Strategi Pencegahan Politik Uang

Secara teoritis, pencegahan merupakan bagian dari manajemen secara umum untuk tindakan pengendalian *(controlling)*. Secara konseptual, UU 7/2017 telah memberikan pedoman umum pencegahan. Terdiri dari upaya identifikasi, pemetaan, koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan partisipasi sehingga dapat dijadikan landasan berpikir dan penyusunan strategi mencegah terjadinya praktik politik uang.[131] Bawaslu telah menyusun definisi pencegahan pelanggaran sebagai tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.[132]

Mengingat tindakan pencegahan ditujukan kepada sesuatu yang bersifat potensial maka uraian sebelumnya yang bersifat normatif dan empiris dapat menjadi petunjuk kuat atas kegiatan pencegahan yang mesti dilakukan. Diketahui, norma politik uang telah ditentukan dengan beberapa catatan, dan pada tingkat empirik ditemukan beragam modus yang dikaitkan dengan praktik politik uang. Sehingga, tindakan, langkah dan upaya pencegahan ditujukan untuk mendekatkan jarak antara yang bersifat normatif dan empirik. Hal ini terkait erat dengan kegiatan pengawasan praktik politik uang yang sudah menjadi kata kerja itu sendiri.

Pencegahan atas sesuatu yang potensial harus dimulai dari pengenalan atas geja-

129 https://www.liputan6.com/news/read/3109137/rita-widyasari-bupati-kukar-yang-gagal-jadi-cagub-kaltim. Diakses 1 Mei 2018

130 https://news.okezone.com/read/2018/02/13/337/1859162/ppatk-sebut-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-kumpulkan-dana-untuk-kampanye. Diakses 2 Mei 2018

131 Pasal 94, 98, dan102 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Uraian pedoman pencegahan tersebut seiring dengan sıfat permanen kelembagaan pengawas pemilu.

132 Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 ttg Pengawasan Pemilu

la-gejala yang muncul terkait obyek tertentu. Pencegahan dapat dikatakan diorientasikan kepada hasil untuk tidak terjadinya praktik politik uang. Hal ini yang kemudian memunculkan strategi *preventive* dan *pre-emptive*.

Berbeda dengan penindakan. Terpaku atas fakta hukum pelanggaran batas politik uang. Sehingga, penindakan harus berjalan pada uji prosedur hukum yang penuh dengan proses pembuktian hukum. Baik formil ataupun materiil. Hal ini yang kemudian dikenal dengan strategi *represive*.

Secara komprehensif, bagan konseptual pencegahan dapat dibagi ke dalam tiga (3) bagian. Bagian hulu, tengah, dan hilir. Setiap bagiannya terkait erat dengan skala potensial yang berguna untuk menajamkan endusan gejala, ada gejala yang jauh dan dekat, ada yang sistemik ataupun lokal, ada terhubung langsung ada yang tidak. Hal ini membantu perencanaan kegiatan pencegahan dalam manajemen yang lebih terpadu dan terukur.

Penegakan hukum hendaknya menempatkan kegiatan pencegahan pada ranah sistematik komprehensif. Karena, secara empirik, jangkauan politik uang menyentuh pada relasi aktivitas bisnis dan politik. Sehingga beberapa ulasan kajian norma dan ampirik politik uang perlu dijabarkan oleh otoritas penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu menjadi strategi pencegahan yang terencana dan terukur.

Beberapa aktivitas pencegahan yang ada saat ini, seperti sosialisasi gerakan tolak politik uang, pemetaan wilayah politik uang dalam IKP, kerjasama PPATK-Bawaslu, akan sia-sia jika kegiatan tersebut dilakukan secara parsial dan seremoni belaka. Catatan pentingnya lainnya yakni aktivitas pengawasan sebagai sarana atau alat *(tools)* untuk menghubungkan kerangka hukum dan realitas lapangan perlu diperkuat. Sehingga, segenap *tools* pengawasan diarahkan untuk terus mendeteksi data dan situasi yang mampu memotret dan menyuplai strategi pencegahan dan penindakan. Hal inilah yang menjadi landasan pemikiran penguatan unit intelejen pemilu *(election intelligence unit- EIU)* perlu diaktifkan kembali di lembaga pengawas pemilu.

Strategi Pencegahan	Langkah	Pemangku Kepentingan yang dilibatkan	Target capaian (Achievment)
Aspek perbaikan regulasi	1. Kompilasi pengaturan politik uang 2. Anotasi UU Pemilu	1. Pegiat pemilu 2. Akademisi 3. Kemenkumham 4. Kemendagri	1. Buku saku Kompilasi pengaturan politik uang 2. Review Alat kerja pengawasan politik uang 3. Panduan dan Strategi kordinasi, supervisi, dan bimbingan pencegahan politik uang
Pencegahan hulu politik uang	1. Review MoU dengan PPATK. 2. Review MoU dengan Bank Indonesia 3. Review MoU dengan OJK 4. Pembentukan kembali *election Intelegent Unit* (EIU)		Deklrasai pakta integritas kandidat mengenai penggunaan dana kampanye yang berasal dari sumber yang tidak melanggar peraturan perundangan.
	Peningkatan kapasitas internal Bawaslu utnu deteksi dini politik uang		Modul pelatihan deteksi dini politik uang bagi kakaran pengawas.

Strategi Pencegahan	Langkah	Pemangku Kepentingan yang dilibatkan	Target capaian (Achievment)
Kampanye Anti-Politik Uang di Pemilu/ Pilkada	Evaluasi program sosialisasi anti-politik uang di Pilkada 2018.	1. Pegiat pemilu 2. Akademisi 3. Pemuka agama	Kelemahan dan kelebihan dari program yang telah berjalan serta saran perbaikan yang perlu dilakukan untuk program sosialisasi anti-politikm uang selanjutnya.
	Penyusunan baseline studi sosialisasi/kampanye anti politik uang di Pemilu	1. Pegiat pemilu 2. Akademisi	1. Peta daerah kerawanan politik uang 2. Pemetaan modus, karakter, dan kelompok masyarakat yang rentan politik uang. 3. Strategi sosialisasi/kampanye anti-politik uang
	Pendidikan pemilih mengenai pengawasan politik uang di Pemilu	1. Pegiat pemilu 2. Akademisi 3. Pemuka agama, pemuda, dan budayawan.	Modul pendidikan pemilih berdasarkan segment msayarakat yang rntan politik uang.
	Media monitoring dan media engagment	1. Media cetak 2. Media elektronik	Agenda setting media perang terhadap poltik uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Politik bermakna adanya perhelatan politik pergantian kekuasaan secara rutin. Uang adalah benda yang menjadi alat kerja pada momentum politik. Sehingga maksud politik uang ditandai dalam peristiwa politik kekuasaan yang rutin (pemilu) dan bekerjanya uang sebagai instrumen dalam kegiatan politik tersebut.

2. Terdapat hubungan erat antara politik uang dengan sumber pendanaan kampanye atau politik kepemiluan. Karena itu, politik uang pada pemilu harus dihubungkan dengan adanya pengaruh langsung atau tidak langsung dengan sumber pendanaan kegiatan kampanye.

3. Kaitan isu dana kampanye secara normatif muncul sejak Pemilu 1999 melalui UU 3/1999. KPU diberikan otoritas untuk mengatur dana kampanye sebagai instrumen pencegahan politik uang. Sehingga, KPU memiliki peran signifikan untuk mengatur segenap aspek dana kampanye untuk tujuan tertentu. Sedangkan Bawaslu sejak 2008 telah mendapatkan mandat tugas pengawasan politik uang. Di UU 7/2017, secara khusus mendapatkan mandat yang lebih luas yakni mencegah terjadinya politik uang hingga tingkatan terkecil di tingkat desa atau kelurahan.

4. Sejumlah persoalan di lapangan ditemukan masih ada perbedaan pandangan tentang politik uang di antara para penyelenggara. Kondisi itu terjadi dimulai penyelenggara atau pengawas di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Akibat tidak samanya frekuensi tentang definisi tersebut maka peluang temuan praktik politik uang di lapangan akan terganggu.

5. Ragam dan bentuk politik uang semakin terdiversifikasi. Masih ada pemahaman politik uang hanya berbentuk uang saja. Padahal, pelaku terus memodifikasi bentuk politik uang dalam beragam varian. Dari sembako seperti beras, gula, minyak goreng, mie instant, atau lainnya. Pemberian barang seperti, peci, baju koko, sarung, jilbab, mukena, hingga jam tangan, pulsa listrik, pulsa ponsel,

mesin air, bibit tanam, pupuk, atau lainnya. Pemberian untuk fasilitas sosial dan umum. Pemberian berupa promosi jabatan di PNS.

6. Adanya ancaman hukuman berupa kurungan tahanan hingga diskualifikasi bagi kandidat atau calon yang terbukti melakukan politik uang belum juga memberikan efek jera. Buktinya, politik uang masih menjadi hantu yang bergentayangan di pemilu. Penyelenggara mesti melakukan terobosan. Seperti memberikan hukuman kepada parpol apabila kandidat yang mereka usung atau dukung kedapatan melakukan politik uang. Hukumannya beragam. Sebagai contoh, parpol tersebut dapat dikenakan denda berupa administrasi, uang atau lainnya, atau diberikan pinalti. Selain itu, penyelenggara juga harus memiliki keberanian untuk menuntaskan persoalan politik uang.

7. Kampanye anti politik uang dapat dijadikan program berkelanjutan. Kanalisasi program itu dapat dilakukan formal atau informal. Untuk formal sebagai contoh, dimulai dari tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga ke mahasiswa. Untuk informal dengan memanfaatkan pertemuan rutin warga. Sedangkan untuk parpol, kampanye tersebut dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan politik bagi kader parpol. Harapannya, cara pandang masyarakat tentang politik uang dapat dirubah. Dari awalnya toleran dan permisif menjadi antipati.

8. Di tingkat pusat, penyelenggara bersama Kepolisian, Kejaksaaan, TNI, dan PPATK, diharapkan mampu duduk bersama. Merumuskan serta memetakan potensi praktik politik uang di daerah yang melaksanakan pemilu. Peta itu kemudian diturunkan kepada instansi terbawah. Seperti Panwascam, Polsek, Babinsa, dan kamtibmas.

9. Saat ini kampanye anti politik uang hanya sebatas deklarasi. Definisi operasional tentang kampanye politik uang juga belum diturunkan pada level praktis. Penyelenggara mesti memuat target serta sasaran masyarakat atau pemilih untuk program tersebut. Sehingga, ada target yang ingin dicapai dan dapat diukur.

Saran dan rekomendasi

1. Kepada otoritas pemilu dan penegakan hukum memiliki persepsi yang sama dan terkoordinasi terkait politik uang.

2. Praktek politik uang dalam hal modus dan varian di lapangan menjadi lebih bervariasi, lebih adaptif dan masuk dalam lingkup kebudayaan.

3. Bawaslu harus menempatkan pencegahan bagian dari tugas pengawasan. Sehingga identifikasi, pemetaan lokus dan tempus politik uang semakin terdeteksi dan terantisipasi. Oleh karena itu *tools* pengawasan harus mencerminkan nalar pengawas yang cepat, tepat, akurat.

4. Peran dari alim dan ulama juga dapat dimaksimalkan oleh penyelenggara dalam mengelola isu perang terhadap politik uang. Seperti menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesua (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), dan lainnya. Dalam riset FFH diketahui, peran dan nasehat alim ulama pada pemilih berkaitan dengan pemilu, cukup tinggi. Seperti di daerah-daerah yang berdiri sekolah-sekolah yang bertemakan agama. Sebut saja di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau lainnya.

5. Bawaslu harus memetakan potensi kemunculan politik uang. Dari hulu atau hilir.

6. Jika dari hulu maka pelibatan PPATK, BI, dan OJK dapat dimaksimalkan. Termasuk di dalamnya merapihkan sejumlah regulasi yang dihubungkaitkan dengan rejim pemilu.

7. Petahana yang kembali maju dalam kontestasi pilkada harus mendapatkan perhatian khusus. Caranya dengan melibatkan PPATK dengan memerhatikan rekening sebelum dan sesudah masa elektoral.

8. Dari hilir maka tugas pokok Bawaslu seperti menurunkan derajat angka tingkat penerimaan masyarakat terhadap politik uang beserta barang turunannya. Termasuk di dalamnya membuat corak masyarakat mana saja rentan terhadap

politik uang. Dari segi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan demograpi.

9. Setelah pemahaman dan pengetahuan publik terbentuk soal anti politik uang maka fase pelibatan masyarakat dalam memerangi masalah tersebut akan terbentuk dengan alamiah. Dengan begitu, ruang gerak aktor-aktor pelaku penyebar politik uang menjadi sempit.

10. Peningkatan kapasitas aparatur Bawaslu dalam mendeteksi dini politik uang harus diperhatikan. Ini dilatarbelakangi keragaman demographi wilayah Indonesia

11. Peran media massa dalam memerangi politik uang juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Selama ini peran media massa dalam perang terhadap politik uang sebatas publikasi dari program kampanye politik uang. Akibatnya, peran media terlihat hanya sebatas event organizer dari sebuah kegiataan pengelolaan sebuah isu saja. Padahal, tidak sedikit isu atau temuan politik uang yang muncul atau naik di pemberitaan media massa atas investigasi initiatif dari media massa. Bukan dari temuan peyelenggara lapangan. Peran media massa terhadap isu politik uang dapat dimaksimalkan ke dalam sejumlah peran. Seperti menjelaskan ke publik atau masyarakat bahwa politik uang sangat dekat dengan prilaku korupsi. Atau memaparkan bahwa politik uang adalah salah satu dari keberagaman bentuk cara curang dalam memeroleh kemenangan di kontestasi pemilu.

12. Di sisi lain, penyelenggara juga harus memulai pemberian penghargaan kepada aparatur keamanan dan ketertiban apabila berhasil menangkap pelaku politik uang dapat. Bentuk insentifnya beragam. Dapat berupa bantuan, beasiswa, atau hingga usulan kenaikan tunjungan atau pangkat kepada institusi atau lembaga terkait.

Tabel 1 Kajian Global Pembiayan Politik IDEA Internasional						
Afrika	**Asia**	**Amerika Latin**	**Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah**	**Eropa Utara, Barat, dan Selatan**	**Amerika Utara dan Inggris (Anglophone)**	**Timur Tengah dan Afrika Utara**
• Penyalahgunaan sumber daya kekuasaan • Klientalisme • Pembelian suara • Pembiayaan dari sumber illegal	• Korupsi, klientalisme, dan kekerabatan • Hubungan parpol, pemilih, dan bisnis • Tidak efektifnya implementasi aturan • Pembiayaan dari sumber illegal • Lemahnya oposisi • Penyalahgunan sumber daya kekuasaan • Pembelian suara	• Lemahnya transparansi dan informasi yang kredibel • Lemahnya konsep regulasi • Pengaruh pembiayaan dari sumber illegal • Ketiadaan badan monitoring dan penegakan hukum	• Penyalahgunaan sumber daya kekuasaan • Kontrol berlebihan negara atas arena politik • Sogokan sektor bisnis dan order hukum • Pembiayaan dari sumber illegal	• Korupsi politik • Lemahnya penegakan hukum • Ketergantungan parpol • Lemahnya keseimbangan gender/ keterwakilan perempuan	• Ketiadaan akses yang sama atas sumber pembiayaan • Kebebasan berpendapat vs pemilu yang jurdil • Penyalahgunaan sumber daya kekuasaan • Ketergantungan atas kontribusi korporasi bisnis • Adanya kampanye oleh aktor ketiga (individu, kelompok tau organisasi di luar korporasi dan parpol/ kandidat)	• Ketergantungan atas sumber dana asing • Sistem parpol yang manipülatif • Lemahnya parpol • Klientalisme • Personifikasi politik • Adanya pelayanan publik oleh parpol • Bisnis parpol • Kepemilikan media oleh parpol • Pembelian suara

Tabel 2 UU tentang Pemilu di Indonesia					
1955	**1971**	**1977**	**1982**	**1987**	**1992**
UU 7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	UU 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat	UU 15/1969 UU 4/1975 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat	UU 15/1969 UU 4/1975 UU 2/1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975	UU 15/1969 UU 4/1975 UU 2/1980 UU 1/1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980	Idem

Tabel 2 UU tentang Pemilu di Indonesia					
1997	**1999**	**2004**	**2009**	**2014**	**2019**
Idem	UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum	UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum

Tabel 3 UU tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia						
2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2010**	**2011**	**2012**
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Perppu 3/2005 tentang Perubahan atas UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 3/2005 tentang Perubahan atas UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Idem	Idem	UU 32/2014 UU 8/2005 UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Idem	Idem	Idem

Tabel 3 UU tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia				
2013	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Idem	UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	UU 1/2015 UU 8/2015 UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Idem	Idem

Tabel 4 Istilah Politik Uang dalam UU Pemilu dan Pilkada di Indonesia		
UU 3/1999	UU 10/2008	UU 8/2012
Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Dana kampanye yang dimaksud pada ayat ini adalah di luar sumbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Untuk mencegah adanya **politik uang *(money politics)***, maka perlu adanya pembatasan dana kampanye yang diatur oleh KPU.	Pasal 218 ayat (1) huruf d: Penggantian calon terpilih...apabila...: terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa **politik uang** atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 220 ayat (1) huruf d: Penggantian calon terpilih ...apabila...: terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa **politik uang** atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tabel 4 Istilah Politik Uang dalam UU Pemilu dan Pilkada di Indonesia	
UU 10/2016	UU 7/2017
Penjelasan umum UU ini menyatakan … huruf g Pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan **politik uang *(money politic)*** dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;	Pasal 93 huruf e: Bawaslu bertugas …'mencegah terjadinya praktik **politik uang**' Pasal 93 huruf c: mencegah terjadinya praktik **politik uang** di wilayah provinsi; Pasal 101 huruf c: mencegah terjadinya praktik p**olitik uang** di wilayah kabupaten/kota; Pasal 105 huruf c: mencegah terjadinya praktik **politik uang** di wilayah kecamatan; Pasal 108 huruf b: mencegah terjadinya praktik **politik uang** di wilayah kelurahan/desa; Pasal 111 huruf b: mencegah terjadinya praktik **politik uang** di luar negeri; Pasal 426 ayat (1) huruf d: Penggantian calon terpilih…apabila.. 'terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa **politik uang** atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'

Ketentuan terkait Kerangka Hukum Politik Uang dalam UU Pemilu dan Pilkada di Indonesia

UU No 7/1953

Pasal 120

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang undang ini dengan **pemberian atau janji menyuap** seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu

UU No 15/1969

Pasal 27 ayat (3)

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan **pemberian atau janji menyuap** seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu

UU No 3/1999

Pasal 48 ayat (2)

Batas dana kampanye yang dapat diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU (penjelasannya dimaksud untuk **mencegah politik uang**)

Pasal 73 ayat (3)

Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan **pemberian atau janji menyuap seseorang**, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu

UU No 12/2003

Pasal 77 ayat (1)

Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 139 ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 42 ayat (1)

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

Pasal 90 ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

UU No 32/2004

Pasal 82 ayat (1)

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

Pasal 117 ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

UU No 10/2008

Pasal 84 ayat (1) huruf j:

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. (larangan kampanye)

Pasal 87

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pasal 218 ayat (1) huruf d:

Penggantian calon terpilih...apabila...: terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 265

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 274

Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

UU No 42/2008

Pasal 41 ayat (1) huruf j:

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. (larangan kampanye)

Pasal 215

Setiap pelaksana Kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 232

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya

atau memilih Pasangan Calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

UU No 8/2012

Pasal 13 ayat (4)

Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu

Pasal 84

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau d. memilih calon anggota DPD tertentu

Pasal 86 ayat (1) huruf j

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Pasal 89

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d.memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pasal 220 ayat (1)

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 297

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 301 ayat (1)

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Ayat (2)

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

UU No 1/2015

Pasal 73 ayat (1)

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih

UU No 8/2015

Pasal 47 ayat (1)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Ayat (2)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama

Ayat (3)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Ayat (4)

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikot

Ayat (5)

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan

Ayat (6)

Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima

UU No 10/2016

Pasal 73 ayat (1)

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

Ayat (2)

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Ayat (3)

Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (4)

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

Ayat (5)

Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 135A ayat (1)

Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif

Ayat (2)

Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

Ayat (3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (4)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi

Ayat (5)

Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon

Ayat (6)

Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan

Ayat (7)

Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung

Ayat (8)

Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon

Ayat (9)

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat

Ayat (10)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu."

Pasal 187A ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

ayat (2)

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 187C

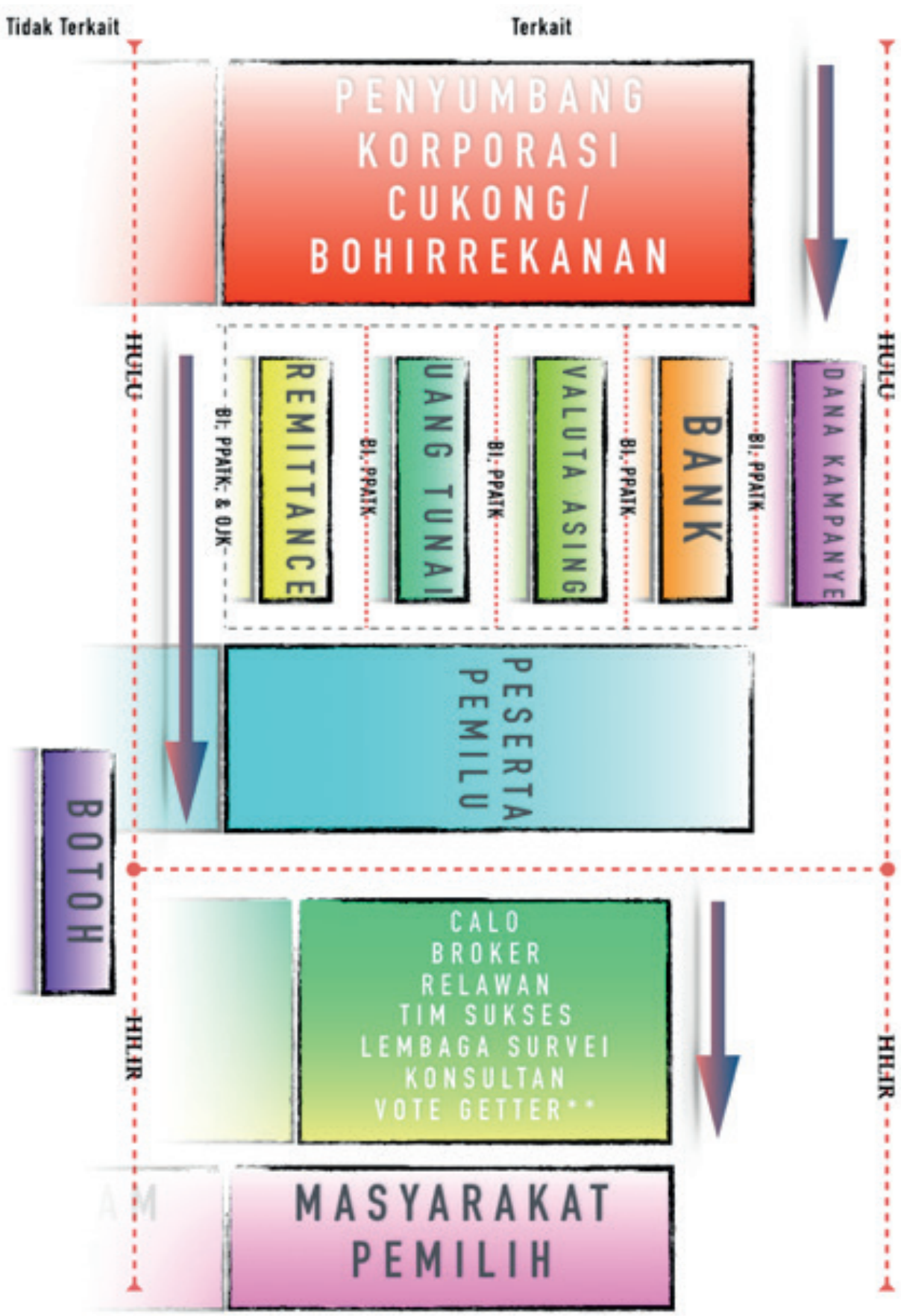
Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Tabel 6 Dimensi Relasi Politik Uang			
Politik uang	Administratif Pemilu	Pidana Pemilu	Pidana non Pemilu
Pengertian	Segala hal yang terkait dengan aspek prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye dan dana kampanye yang bersifat administrasi pemilu	Tindak pidana yang diatur khusus oleh UU tentang pemilu	Tindak pidana yang selain diatur UU tentang pemilu
Lingkup	Politik uang berdasarkan pendekatan administratif pemilu berlangsung pada masa tahapan kampanye dan dana kampanye. Pengenaan sanksi atas domain administratif pemilu berkisar pelarangan kegiatan kampanye hingga pembatalan kampanye.	Politik uang berdasarkan pendekatan tindak pidana pemilu berlangsung pada masa tahapan kampanye dan dana kampanye, masa tenang dan pemungutan suara	Politik uang berdasarkan pendekatan tindak pidana umum atau khusus yang terlepas dari aspek non pemilu seperti pidana pencucian uang, judi atau korupsi bagi penyelenggara negara yang terkait dengan pemilu baik pasangan calon, calon anggota legislatif atau penyelenggara pemilu
Relasi	Politik uang dan administratif pemilu memiliki hubungan langsung dapat tidak terbatas	Politik uang dan pidana pemilu memiliki hubungan langsung terbatas pada masa pemilu	Politik uang dan tindak pidana pemilu umum/khusus tidak memiliki hubungan langsung namun tidak terbatas pada masa pemilu
Aparatur	KPU Bawaslu	Gakkumdu Peradilan	Polisi Jaksa KPK

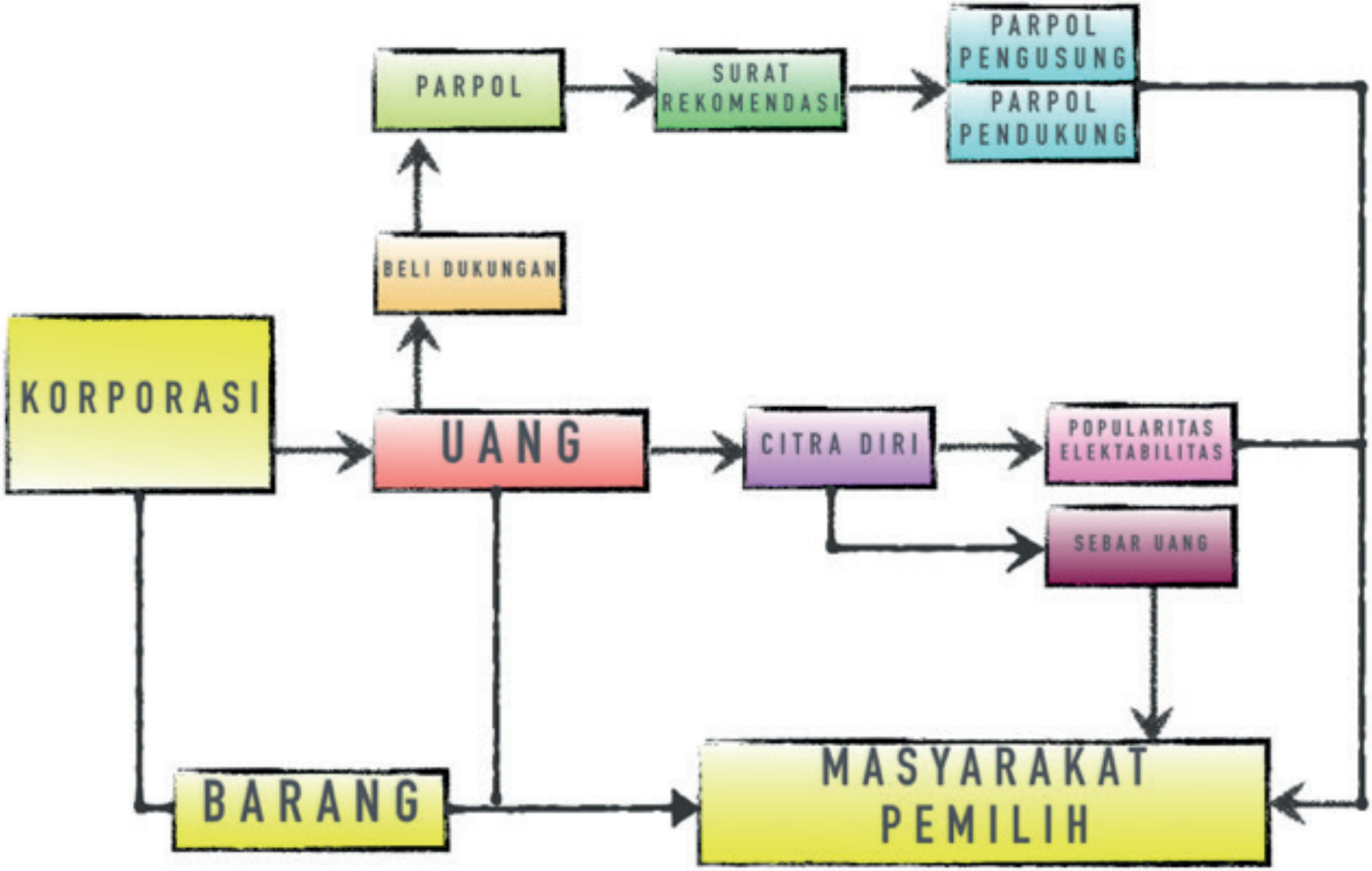
Tabel 7 Otoritas Penyelenggara Pemilu Atas Dimensi Politik Uang		
Lembaga	UU 7/2017	UU 1/2015 dan perubahannya
KPU	• Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu • menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu • menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; • menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu • melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu	• Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; • mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;

Tabel 7 Otoritas Penyelenggara Pemilu Atas Dimensi Politik Uang		
Lembaga	UU 7/2017	UU 1/2015 dan perubahannya
Bawaslu	• Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; • melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu; • mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu: pelaksanaan dan dana kampanye; • mencegah terjadinya praktik politik uang; • Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. • Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, • memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang • meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu	• Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; • mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

Tabel 8 Konsep Hulu, Tengah, Hilir Pada Dimensi Pencegahan Politik Uang			
	Hulu	Tengah	Hilir
Pengertian	Ranah akar masalah politik uang yang lebih bersifat sistemik	Ranah penghubung masalah hulu dan hilir terkait politik uang khususnya pada periode pemilu	
Relevansi	Mengurai dan merekayasa pengertian politik uang dalam kerangka regulasi, aktor utama dan pendukung, lingkungan strategis politik uang, dan lingkup budaya politik sosio kemasyarakatan	Implementasi perencanaan kegiatan yang lebih taktis antara penyelenggara dan stake holder terdekat pada periode pemilu, tools pengawasan, efektifitas tahapan yang mampu mendeteksi lingkup politik uang pada periode pemilu	
Praktis	Identifiasi, pemetaan, sosialisasi, pendidikan pemilih, pendidikan politik, evaluasi, partisipasi, *preventive*	Identifikasi, pemetaan, koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan	



* Dian Permata, Peta Jalan Politik Uang, Jakarta: Bawaslu, 2016, hal 39
**Dian Permata, Riset National dan Pilkada, Jakarta: FFH, 2018



Sumber: Dimodifikasi dengan temuan lapangan dan sebagian diambil dari Pamungkas, Sigit, 2010

Daftar Pustaka

Buku

Aspinal, Edward, dan Mada Sukmajati (Eds), *Politik Uang di Indonesia; Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015

Ethical Principle 1, Ethical and Professionals Administration of Elections, IDEA International, 1996

Falgueara, Elin (eds), *Funding of Political Parties and Election Campaigns; A Handbook on Political Finance*, Stockholm, Swedia: Omsborg, SE-103 34, 2014

Goodpaster, Gary, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2001

Husein, Harun. *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem, 2014

Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anhtropologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1984

Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung: Mizan Publika Cetakan 1, 2015

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

Permata, Dian, *Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017*, Jakarta: Bawaslu RI, 2017

Pfeiffer, Silke, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Tuccinardi, Domenico *(ed). International Obligations for Elections; Guidelines for Legal Framework*, Stromsborg, SE-103 34, Stockholm, Sweden, 2014

Wibowo, P.A, *Mahalnya demokrasi memudarnya ideology*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 201

Jurnal/Artikel/Thesis

Artikel UNCAC yang terkait dengan pencegahan korupsi pada isu pembiayaan politik Hastuti dkk, *Politik uang dalam pemilihan kepala desa Cangkringan dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012

Kartiko, Galuh, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1 Juni 2009

Lesmana, Teddy. *Politik Uang Dalam Pilkada*, Jakarta: LIPI, April 2018

M. Arief Amrullah, *Korporasi Dan Politik Uang Dalam Pemilu*, 2009

Permata, Dian, *Peta Jalan Politik Uang*, Jakarta: Bawaslu RI, 2016

Scott, JC, *Patron-Clients Politics and Political Changes in Southeast Asia*, *The American Political Science Review*, *1972*

S. Rosyad, *Money Politic dalam Pemilu*, Semarang: Tesis PPS IAIN Walisongo Semarang, 2010

Yappika, *Menabur Uang, Menuai Suara; Analisis kasus money politics pada Pemilu 1999 di 8 daerah Pemantauan*,

Regulasi

- UU 7/1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- UU 15/1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusy-awaratan/Perwakilan
- Rakyat
- UU 3/1999 Tentang Pemilhan Umum
- UU 12/2013 Tentang
- UU 23/2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
- Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 8/2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
- Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-dang Nomor 1
- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Un-dang-
- Undang
- UU 8/2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Ten-tang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
- Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2107 Tentang Pemilhan Umum

Daring

- www.ppatk.go.id
- www.setkab.go.id
- www.kemsos.go.id
- www.bawaslu.go.id
- www.tribunnews.com
- www.detik.com
- www.kompas.com
- www.rumahpemilu.org
- www.kompas.com
- www.jurnal.unissula.ac.id
- www.beritsatu.com
- www.okezone.com
- www.fajar.co.id
- www.portalpilkada.id
- www.rmollampung
- www.sindo.com
- www.antara.com
- www.cnnindinesia.com
- www.beritasatu.com
- www.liputan6.com
- www.merdeka.com
- www.tirto.id
- www.tempo.co
- www.mediakendari.com
- www.kendaripos.co.id
- www.portalpilkada
- www.tenggaranews.com

Tentang Penulis

Dian Permata

Lahir di Payakumbuh, 28 Agustus 1977. Lulusan Master Public Administration di University Sains Malaysia (USM). Memulai karir sebagai jurnalis di Grup Jawa Pos selama enam (6) tahun dan dua (2) tahun sebagai kordinator liputan serta Riset dan Pengembangan di Tabloid Indonesia Monitor.

Sejak 2016 sampai dengan saat ini aktif sebagai Peneliti Senior di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Daniel Zuchron

Lahir di Jakarta tanggal 18 April 1976. Menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Majalengka, Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang (UNISMA) Jawa Timur tahun 2001. Menyelesaikan pendidikan S2 dengan tesis dengan judul "Manusia Konstitusi; Kajian Ontology dan Epistemology" pada Program Filsafat Islam di ICAS-Universitas Paramadina.

Sejak 2017 sampai dengan saat ini aktif sebagai Peneliti Senior di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

Indonesia telah melaksanakan empat kali pemilihan umum (pemilu) paska reformasi. Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Selama empat kali pemilu itu sistem dan undang-undang (UU) pemilu terus berubah. Salah satu keberhasilan dari empat kali pemilu itu yakni adanya mekanisme pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai.

Namun, pada kenyataannya, berbagai perubahan yang telah berlangsung selama empat kali periode pemilu, belum memerlihatkan tatanan politik dan pemerintahan demokratis seperti yang dicita-citakan melalui gerakan reformasi.

Masih tingginya volatilitas sistem kepartaian. Tendensi serta munculnya gejala parlementarisasi sistem presidensialisme. Meningkatnya korupsi politik di penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kelembagaan eksekutif dan legislatif yang masih diperdebatkan fungsi dan peranannya, adalah sebagian kecil contoh persoalan yang dihadapi sistem pemilu dan demokrasi kita.

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) hadir untuk merespon persoalan-persoalan tersebut. Kemunculan SPD di tengah hiruk-pikuk sistem pemilu dan demokrasi diharapkan mampu menjadi warna pembeda. Menjadi kanal pemikiran baru yang secara konsisten menyediakan alternatif ide dan gagasan mendalam. Melalui ide genit, nakal, bernas, tentang sistem pemilu dan demokrasi. Dengan demikian, dapat diharapkan ada kontribusi positif terkait dengan debat wacana dan tukar gagasan.

Lembaga ini terbentuk atas dasar kegelisahan dan kesadaran bersama diantara para pendirinya. Terutama tentang pemilu, demokrasi, dan Indonesia. Dari *kongkow*, rapat ke rapat, persebaran email, ide dari secarik kertas kemudian tertuang menjadi kertas kerja.

Sejatinya, nama SPD sudah dikenal dan *wara-wiri* di tengah pergumulan penggiat pemilu dan demokrasi. Adalah Pipit Rochijat Kartawidjaja, Didi Achdijat, dan August Mellaz, orang-orang yang menggawanginya.

Beragam buah tangan mereka dalam isu pemilu dan demokrasi dapat dilihat. Buah pemikiran mereka yang mudah dicerna membuat SPD mudah diterima dipelbagai pihak. Maka tidak heran penerimaan publik terhadap SPD sangat terbuka.

Kini, SPD melakukan reposisi lembaga. SPD berpandangan persoalan pemilu dan demokrasi dapat dilihat dari pelbagai perspektif dan multidisplin keilmuwan. Argumentasi yang dibangun ialah isu pemilu dan demokrasi tidak mutlak milik para penggiatnya saja.

Maka tidak heran apabila kemunculan SPD kali ini dengan wajah berbeda. Latarbelakang para pendiri SPD sangat beragam. Ada pekerja professional, aktivis, dan birokrat. Ada perbedaan mendasar SPD dengan lembaga sejenis lainnya. Yakni masuknya pekerja professional. Isu seputar pemilu dan demokrasi harus menjadi populis di kalangan pekerja professional. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat.

Keberagaman latarbekalang pendiri itu dirumuskan dalam bentuk tiga pengelompokan isu. *Pertama*, isu pemilu, sistem politik, dan pemerintahan. Pada bagian ini dikawal oleh Pipit Rochijat Kartawidjaja, August Mellaz, dan Didi Achdijat.

Kedua, isu kelembagaan demokrasi dan birokrasi. Pada bagian ini dikawal oleh Daniel Zuchron, Bernad Dermawan Sutrisno, dan Jemmy Cahyadi. *Ketiga*, survei atau jajak pendapat dan media monitoring. Pada bagian ini dikawal oleh Dian Permata.

Ketiga *puzzle* itu dalam isu pemilu dan demokrasi, satu sama lain saling menguatkan dan memerkaya ide. Keberagaman itu juga dituangkan dalam warna dan logo SPD.

Warna abu-abu di logo SPD mencerminkan sisi netralitas. Orange menujukan sisi dinamis dan perubahan ke situasi baru, lebih muda, lebih kritis, dan lebih professional. Ikon kotak suara pemilu merepresentasikan sebagai *simple visual reminder* akan subjek yang ingin dicermati. Elemen tanda kurung pada kata demokrasi, menyasar prinsip kritis yang bersifat positif. Demi kemajuan intelejensi politik seluruh rakyat Indonesia.

PETA JALAN PENCEGAHAN POLITIK UANG DI PILKADA

Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang politik uang, korupsi politik beserta isu turunannya, bukan berarti tidak mendapatkan porsi tersendiri. Berbagai inisiatif berupa riset maupun advokasi kebijakan juga telah disumbangkan oleh para pegiat dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang mengikhtiarkan komitmennya dalam bidang ini. Kerap sejumlah inisiatif tersebut harus menghadapi halang-rintang maupun labirin gelap yang seolah tak berujung. Di sinilah, komitmen dan konsistensi tersebut mendapatkan pengujiannya.

Riset yang dilakukan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bekerjasama dengan Yayasan TIFA, merupakan salah satu bagian kecil saja kontribusi masyarakat sipil dalam isu politik uang. Riset Peta Jalan Politik Uang, menjadi lanjutan dari riset sebelumnya dengan tema yang sama hasil kerjasama SPD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2016.